

הישיבה הארבע-מאות-ושלושים-ושתיים של הכנסת החמישית

יום שני, ח' שבט תשכ"ה (11 ינואר 1965)

ירושלים, בנין הכנסת, שעה 16.01

א. מסמכים שהונחו על שולחן הכנסת

- היו"ר ק. לוז: אני פותח את ישיבת הכנסת. תחילה נשמע הודעה על המסמכים שהונחו על שולחן הכנסת.
- סגן מזכיר הכנסת א. צידון: ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבד להודיע כי הונחו על שולחן הכנסת:
- (1) לקריאה שניה ושלישית — חוק לחיקון פקודת החוק
- הפילי (מס' 21), תשכ"ה—1965 — שחזר מועדת החוקה, חוק ומשפט.
- (2) לדיון מוקדם — חוק הגנת הדייר (תיקון), תשכ"ה—1965 — הצעת חבר-הכנסת ב. עזיאל.
- (3) מסקנות ועדת הפנים בענין התנהגות קצין משטרה ועמדת שר המשטרה.
- (4) אמנה בין-לאומית בדבר דיכוי זיופי מטבע — מטעם משרד המשפטים.

ב. שאלות ותשובות

- היו"ר ק. לוז: עתה נשמע שאלות ותשובות.
2. כניסת כוהנים לבית-החולים "הדסה" בירושלים
- חבר-הכנסת י. כץ שאל את שר הבריאות ביום י"ז בטבת תשכ"ה (22 בדצמבר 1964):
- הרבנות בירושלים הכריזה שאסור לכוהנים להיכנס לבית-החולים "הדסה", וזה לאחר פניות מרובות שהמצב יתוקן בהתאם להלכה. דבר זה מעיק על כוהנים מאושפזים ומונע ביקור חולים מכוהנים.
- ברצוני לשאול:
- א. האם ידועה לכבודו העובדה הזאת?
- ב. מה בדעת כבודו לעשות למען תיקון מהיר של המעוות?
- סגן שר הבריאות י. רפאל:
- הנהלת בית-החולים "הדסה" בירושלים מודיעה לי: בית-החולים קשור עד כה עם המעבדות הפריקליניות בשישה פרונדורים. בחמישה מהם הותקנו דלתות עם מגני גוני סגירה אוטומטיים לפי הנחיות הרבנות. בפרונדור השישי, שנפרץ עם בניית אולמי ההרצאות, מותקנת עתה דלת כזאת, ואנו מקווים כי תתחיל לפעול אוטומטית בעוד ימים מספר.
- מכאן ברור שהסתדרות מדיצינית "הדסה" והאוניברסיטה עושות את כל אשר ביכולתן כדי למלא את בקשתה והנחיותיה של הרבנות בענין זה ועל ידי כך לאפשר לכוהנים לבקר בבית-החולים.
3. מניעת התייקרות בלתי-סבירה של תרופות
- חבר-הכנסת ב. כהן שאל את שר הבריאות ביום כ"ג בטבת תשכ"ה (28 בדצמבר 1964):
- בעתון "הארץ" מיום 23 בדצמבר 1964 נמסר, שממ' חצית חודש ינואר 1965 צפויה התייקרות חסרת תקדים
1. תאורה בכביש פתח-תקוה—בני-ברק
- חבר-הכנסת מ. חזגי שאל את שר התחבורה ביום י"ח בטבת תשכ"ה (23 בדצמבר 1964):
- הקטע של כביש תל-אביב — פתח-תקוה, המתחיל לאחר הכניסה הראשית לבני-ברק והמסתיים ליד בית-חולים "גהה", הוא כולו חשוך, ללא תאורה כל שהיא. הקטע הומה מהולכי רגל ורוכבי אופניים עד שעות הלילה המאוחרות מחוסר מדרכות, וכן הוא על-פידוב משובש, בשל תיקונים וחפירות. דבר זה מסכן את העוברים-ושבים וגורם טרדות ומתח בלתי-רגילים לנוהגים ברכב.
- לכן אודה לכבודו אם ישיבני:
- אילו אמצעים בדעתו לגקוט על מנת שהגורמים האחראים לכך יתקינו תאורה לאורך הקטע הנ"ל ככל המוקדם?
- שר-התחבורה י. ברייהודה:
- הקרן לבטיחות בדרכים, המופקדת בידי משרד התחבורה, נוהגת לשתף עצמה במימון עבודות בטיחות שונות, וזה כמובן במסגרת התקציב, הלא-גדול, העומד לרשותה. כדי להגדיל את סכומי הכסף שיועמדו לרשות עבודות הבטיחות, נוהגת הקרן להקציב סכומים במידה שאף-הרשות המקומית משתפת עצמה במצווה זו.
- לפני מספר חודשים הועלתה התביעה לגשת להארת קטע הכביש הראשי העובר בתוך בני-ברק. הנהלת הקרן החליטה להעמיד לרשות הדבר 82,500 ל"י, והיינו 50% מהסכום הדרוש, כמובן בתנאי שסכום שווה יוקצב על ידי עיריית בני-ברק.
- עבודות הרחבת הכביש מנעו את האפשרות לבצע עד כה את העבודה, והנני מקווה שעם סיומן תקציבי גם עיריית בני-ברק את חלקה, והעבודה אמנם תבוצע.

4. הסדר יחסי העבודה בבית החולים הממשלתי בנהריה

חבר-הכנסת ב. ארדיטי שאל את שר הבריאות ביום כ"ו בטבת תשכ"ה (31 בדצמבר 1964):

בעתון "דבר" מ'29 בנובמבר שנה זו פורסמה ידיעה על סכסוך עבודה בבית-החולים הממשלתי בנהריה ועל התנהגות הנהלת בית-החולים כלפי העובדים, שהתבטאה, לדברי העתון, בהפחדה ובזלזול כלפי דרישותיהם.

אי לכך אווה לכבדו אם יואיל להשיבני:

1. הנכונה הידיעה הנ"ל?

2. כיצד נגהה הנהלת בית-החולים ומה היו דרישות הרופאים?

3. מהי עמדת משרד הבריאות לגבי הסכסוך הנ"ל?

4. מה עשה המשרד ומה יש בדעתו לעשות כדי ליישב את המחלוקת?

סגן שר הבריאות י. רפאל:

א. בבית-החולים הממשלתי בנהריה לא הוכרו על סכ"סן עבודה. ועד העובדים במקום ומועצת הפועלים בנהריה ביקשו בירור עם הנהלת בית-החולים על יחסי העבודה בין ההנהלה והוועד.

ב. ביזמת הנהלת המשרד התקיימה ישיבה ביום 2 בדצמבר 1964, בהשתתפות כל הנוגעים בדבר, בה נשמעו טענות הצדדים ונקבעו הנחיות לפתרון הבעיות שהיו שניות במחלוקת.

הנושאים שהועלו לא נגעו לדרישות מצד הרופאים.

ג. בעקבות פגישה זו התקיימו עוד שתי פגישות בבית-החולים הממשלתי בנהריה, בהשתתפות הוועד ומועצת הפועלים, ולאחר שדנו בכל הטענות שהועלו על ידי הוועד בכתב, נחתם זכרון-דברים המיישב את הבעיות לשביעות רצון כל הגורמים.

ג. חוק דיני ערבות, תשכ"ה — 1964 (*)

(קריאה ראשונה)

לגמול טובה ולעזור לחייב, ואם ילחצו עליו לשלם ראשון, כי אז ינעלו דלת בפני מתן ערבויות. חברי-הכנסת קלמר וגרוס מוסיפים לטענות אלו, שהחוק המוצע סוטה בנידון זה מהמשפט העברי, שלפיו לא ייפרע מן הערב תחילה עד שיתבע את הלווה לדין, ובית הדין יחייבהו, ואם אין לו מה לשלם, אז ייפרע מן הערב.

אני משער, חברי הכנסת, שלא אפתיע אצלם אם אומר לכם, כי שאלה זו שנויה במחלוקת לא רק על במה זו, וכי גישתם של חוקי העמים אליה אינה כלל וכלל אחידה.

אסביר בקצרה משום מה נראה לי שהנוסח שהצענו עדיף. ראשית כל, לפי החוק הקיים היום בישראל, אין הנושה חייב לתבוע תחילה מן החייב העיקרי. החייב העיקרי והערב הם מעין חייבים הדדיים, וזכותו של הנושה לפנות לאחד או לשני לפי בחירתו. זו גם הגישה של המשפט האנגלי. ואף נתן ה-Aval בשטר חליפין הוא ערב המתחייב לתשלום החוב ביחד עם האדם שלמענו ערב.

החוק ממני, חברי הכנסת, לטעון שיש לקבל את הוראות החוק הקיים כמות שהן, כי הרי אני בא לפניכם על מנת

במחירי כל התרופות הנמצאות בשימוש בארץ. ההתייקרות תגיע עד 100 אחוז ויותר. היא תבוא כתוצאה מאגרות בדיקה גבוהות שהוטלו לאחרונה על פי צו משרד הבריאות. כן נמסר שבעקבות הצו הנוון צפויה גם הפסקת יבואם של כמה תכשירים רפואיים.

אי לכך אבקש את כבוד השר להשיבני:

1. האם נכונות הידיעות הנ"ל או מה מידת נכונותן?
2. אם נכונות הן — האין בהתייקרות ניכרת של מחירי התרופות סכנה לבריאות העם ונטל נוסף על חולים רבים?

3. אם כבודו עומד על תוקף הצו הנוון — אילו אמצעים בדעתו לנקוט כדי למנוע נזק לבריאות העם?

סגן שר הבריאות י. רפאל:

הצו החדש בא להסדיר את הייצור והיבוא של תרופות מבחינת טיבן, תוך נגמה למנוע שימוש מוגזם של תרופות בלתי-חיוניות. הייצור המקומי חייב לפי צו זה לבדוק כל חומר גלם וכן כל אצווה של תכשיר מוגמר. אותה חובה חלה על היבואן תמורת אגרה של 10 ל"י בלבד. תשלום זה נקבע עוד בשנת 1952. מאז חל כמובן שינוי ניכר בהוצאות הכרוכות בבדיקות ולכן הפנה מבקר המדינה את תשומת לבנו והציע להתאים את התשלום למציאות.

ועדת האגרות הבינ-משרדית הסכימה לשיעור האגרות האלה.

רישום ובדיקות של תכשירים רפואיים קיימים שנים רבות בכל ארץ נאורה והתשלומים הם גבוהים פי כמה מכפי שנקבעו אצלנו.

תשלום האגרות לא יגרור אחריו התייקרות בלתי-סבירה. התעשייה בארץ התחייבה לספוג את הוצאות הרישום והבדיקות ואין מקום להפלות לרעה את התעשייה בארץ לגבי הייצור מחוץ. גם היבואן יתבקש לדאוג לסידור דומה.

היו"ר ק. לוי:

אנחנו עוברים לסעיף ב' בסדר-היום: חוק דיני ערבות, תשכ"ה—1964, קריאה ראשונה — תשובת שר המשפטים.

שר-המשפטים ד. יוסף:

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה. כל הנואמים עמדו על השאלה ממי ראשי הנושה לדרוש תחילה את מילוי החיוב, אם מן הערב או מהחייב העיקרי. אין להתפלל על כך, כי זאת היא בעיה מרכזית המעצבת את אופיה של הערבות. החוק המוצע קובע בנידון זה, שעל הנושה לפנות קודם כל אל החייב העיקרי, ולא דווקא בתביעה משפטית — הוא יכול למשל לשלוח לו הודעה בכתב — ואם החייב אינו משלם תוך מועד קצר, 48 שעות, ראשי הנושה לתבוע לדין את הערב או את החייב או אפילו את שניהם יחד.

על הסדר זה נמתחה ביקורת גם עליי חברי-הכנסת קושניר וגם עליי חברי-הכנסת גרוס וקלמר. חברי-הכנסת קושניר טוען כי יש למצות תחילה את ההלכים המשפטיים נגד החייב, ורק לאחר מכן, בליט ברירה, לתבוע מן הערב. נימוקו הוא, כי לערב אין כל טובת הנאה מלבד הרצון

לו בשל אי-מסירת הודעה". נראה לי כי אין ספק שערב המסתלק מערבותו, חייב להודיע לחייב העיקרי, כי אינו יכול לסמוך עליו עוד. נכון הוא שהערב רק עשה טובה לחייב, אולם אין הוא רשאי לזלזל בזכויותיו, כי הרי הוא המתחייב לעשות לו את הטובה הזאת. ייתכן למשל שהחייב העיקרי התחיל לעשות את הפעולות הדרושות לשם ביצוע חובה ההלוואה, והוציא על כך כספים, או שנגרם לו נזק אחר מפאת אי-הודעה על ההסתלקות שבאה במפתיע. אני סבור כי במקרה כזה עלינו לשמור גם על האינטרסים של החייב.

סעיף 15 נותן הזדמנות נוספת לחברה-הכנסת קושניר לתבוע את הגנתו של הערב. סעיף זה מורה, שהערב לא יהא זכאי לשיפוי מן החייב, במידה שטענת הגנה אותה, שעמדה לחייב נגד החיוב הנערב, היתה עשויה לשחרר את הערב והטענה היתה ידועה לערב ולא התגונן בה. למשל, החיוב הנערב היה בטל מפאת רמאות או הטעיה של אחד הצדדים, ולאו האמור בסעיף 5, ש"אין הערבות תופסת אלא בחיוב ברתוקף", היתה זו עילה טובה שלא לקיים את הערבות. אולם כשנתבע הערב לשלם, לא התגונן בבית המשפט בטענה שהחיוב אינו ברתוקף, וכתוצאה מכך חוייב לשלם. עכשיו הוא פונה לחייב ודורש ממנו שיחזיר לו מה ששילם. נראה לי כי אם יש כאן חשש לקניניה, הרי אין זה בין החייב והנושה, אלא בין הנושה והערב על חשבון החייב.

סעיף 12 מסדיר את זכותו של הנושה כאשר שניים ערבו חיוב אחד. העקרון הוא, שהנושה רשאי לדורש ולתבוע ממי שירצה, והוא בכוונת פירוש רצונם של הצדדים, דהיינו כשאין כוונה אחרת משתמעת. ואכן כאשר הנושה דורש שני ערבים, יש להניח שכונתו היתה להבטיח את עצמו פעמיים.

נשאלת כאן השאלה: מדוע ישלם רק אחד? למעשה סעיף 12 קובע רק את זכות הדרישה, ויש לקרוא אותו בשילוב עם סעיף 19(א), שבו נאמר כי "שניים שעברו חיוב אחד, ישא בינם לבין עצמם בנטל הערבות איש לפי חלקו בערבות". במלים אחרות: הנושה רשאי לדורש את מילוי החיוב מאחד הערבים. אולם לערב ששילם ישנה זכות החזרה כלפי השני, על מנת שנטל החיוב הנערב יתחלק ביניהם באופן פרופורציונלי.

היו גם מספר הערות שהתייחסו לצירית קשר הערבות וכן לבעיות ניסוח.

נאמר למשל, כי קיימת סתירה בין סעיף 2, שלפיו הערבות נוצרת על פי התחייבות בכתב, ובין סעיף 3, הק' בע שהטענה, שהערבות לא ניתנה בכתב, לא תישמע לגבי מה שנתמלא על-ידי הערב. על נקודה זו עמדתי כבר בדברי הפתיחה והסברתי אז שאם רואים בכתב אלמנט קונסטיטוטיווי, קשה להסכים מנקודת מבט "לוגיקה המשפטית" שערבות שלא ניתנה בכתב עשויה לתת תוצאות משפטיות חיוביות. מאידך, מאחר שנקודה זו משכה את תשומת לבם של חברי הכנסת, אתן גם את הצד השני של המטבע: אני סבור שהמחוקק אינו צריך לראות עצמו קשור באופן עיוור לעקרונות, וכי שומה עליו לקבוע הוראות סבירות וצודקות. אם אני חוזר לנקודה שמעסיקה אותנו, אני צריך להודות שלבי אינו שלם עם ערב אשר מילא את דבר הערבות ולאחר מכן נמלך בדעתו וחזר בו, בנימוק שהוא התחייב בעל-פה ולא בכתב. נראה לי שישנו כאן פסול מוסרי, דבר שאינו מוצדק.

חברה-הכנסת קושניר שואל מה משמעות המלים: "הערבות נוצרת בהתחייבותו של הערב בכתב ובמפורש". אם זה בכתב, כך הוא אומר, מה זה לא במפורש? אדם יכול לשלוח לנושה

להציע שיפורים. אולם המדובר כאן בשטח של יחסי עסקים ומסחר, ולגביהם ענין של נוהג חשוב עד מאוד. כיום, כאשר אדם מתחייב כערב, הרי ידוע לכל הצדדים כי אפשר לתבוע ממנו תחילה. אנחנו נמצאים במציאות מסוימת: עורכי-הדין, אנשי העסקים וכלל הציבור התרגלו למצב מסוים והם נותנים לערבות משמעות ספציפית, שאין אנו יכולים להתעלם ממנה, אלא אם כן ישנה סיבה מיוחדת לעשות כן.

אומר חברה-הכנסת גרוס: הערב עשה טובה לחברו מתוך התנדבות ורצון טוב, ולכן יש להתחשב בכך ולא לחייב אותו שיהיה האחראי העיקרי שישלם. נראה לי כי ישנה כאן אי-הבנה. נכון הוא שברוב המקרים אדם מתחייב כערב על מנת להיטיב עם החייב שהוא יודע או קרוב. אולם אנו עוסקים בזכויותיו של הנושה, והרי לנושה לא עושה כל טובה. הנושה הסכים להיכנס למשאומתו עם החייב בתנאי שמישהו יערב לו, וחזקה עליו שהתכוון לשמור לעצמו את הזכות המלאה לגבות את ההוב בהקדם. ומה מציעים כאן? שקודם כל יפנה בתביעה כלפי החייב וימצא את כל ההליכים המשפטיים, לרבות ביצוע פסק הדין, ואם לא יצליח בזה, יתחיל מחדש כלפי הערב. חברה-הכנסת קושניר. שהוא עורך-דין מנוסה, יודע יפה מה מצפה לנושה. כפי שאמרת בדברי הפתיחה, אינני דואג לבנקים ולאנשי העסקים הגדולים. הם יעזו לשמור על זכויותיהם, על ידי הכללת תנאים מתאימים בשטר הערבות. אולם שומה עלינו לשמור גם על זכויותיו של האדם הקטן, אשר זולתו כספים בהסתמכו על הערבות ונמצא רודף אחרי כספו משך תקופה ארוכה.

כפי שכבר הסברתי, לפי החוק המוצע יכול הנושה לגבות ממי שרוצה ובתנאי שדרש תחילה מהחייב העיקרי ולא נענה תוך 48 שעות. ייתכן שתקופה זו היא קצרה, ואולי אפשר להאריכה בכמה ימים, אולם העיקר הוא שאדם שקיבל ערבות ועל סמך ערבות זו, הסכים להלוות כספים לחברו או להעניק לו טובת הנאה אחרת, לא יהא נאלץ בתנאים הקיימים אצלנו למצות את ההליכים המשפטיים כלפי החייב ורק לאחר מכן לפנות אל הערב שבו נתן בטחונו. לו הלכנו בדרך זו, היינו גורמים את המוסד הפיננסי החשוב של ערבות, ובזה היינו גורמים נזק רב לכלכלה במדינה.

ברצוני להוסיף, כי החוק המוצע אינו מונע בכלל את האפשרות לכלול בשטר הערבות תנאי שלפיו יהא הנושה חייב לתבוע לדין בראשונה את החייב העיקרי. אולם מס' פקני אם יהיו נושים רבים אשר יסכימו לתנאי כזה.

לשם הגנתו של הערב טוען חברה-הכנסת גרוס גם נגד סעיף 21(א). אני חושש כי גם כאן קיימת אי-הבנה. כי הרי מה קובע סעיף 21? הוא נותן לערב את הזכות להסתלק מן הערבות כאשר זו הלה על חוב העתידי לבוא, כל עוד חוב זה טרם נוצר. אדם, למשל, מתחייב כערב כלפי בנק בעד הלוואה שאותו בנק יעניק לפלוני באחד באפריל הבא. בדרך כלל התחייבות לעתידי לבוא תופסת ואין אחד הצדדים רשאי להשתחרר ממנה. כאשר תעשיין, למשל, מתחייב למסור סחורה כעבור שנה, הוא חייב למסור את הסחורה. לגבי הערבות, בהתחשב במצבו המיוחד של הערב ועל מנת להגן עליו, קבענו יוצא מן הכלל: בטרם ניתן הכסף הוא רשאי להסתלק מערבותו בתנאי שיודיע על כך לנושה בכתב. וסעיף 21(ג), שעליו מותח חברה-הכנסת גרוס ביקורת, מוסיף לאמור: "ניתנת הערבות על דעת החייב והסתלק הערב ממנה, כאמור, בלי שמסר לחייב זמן סביר קודם לכן הודעה על כוונתו לעשות כן, יפצה הערב את החייב בעד הנוק שנגרם

הנושה, החייב והערב. מצד אחד, הערב ראוי להגנה מירי, מאחר שבדרך כלל הוא מתחייב על מנת להיטיב עם החייב. מאידך, אילו החוק היה מעניק לו הגנה מרחיקת-לכת, כי אז לא רק שהנושה היה עלול לצאת מקופה, אלא כל מוסד הערבות היה מפסיד מערכו, היות וקשה לשער שנושה יסכים לקבל ערבות בלתי-יעילה. אשר לחייב — אין גם להפקיר אותו לקונניות בין הנושה והערב.

רוב הנאמרים עמדו על זכויותיו של הערב, ואחד מהם אף טען כי החוק המוצע מטיל יותר מדי אחריות על הערב ואף מקפח אותו.

תסכימו אתי שבעיות אלו הן מסובכות, וכי הפורום המתאים ביותר לשם ליבון היא ועדת החוקה, חוק ומשפט, שאליה אני מציע להעביר את הצעת החוק.

היו"ר ק. לוז:

יש הצעה אחת — להעביר את הצעת החוק לוועדת החוקה, חוק ומשפט. אני מעמיד הצעה זו להצבעה.

ה צ ב ע ה

ההצעה להעביר את הצעת חוק דיני ערבות, תשכ"ה—1964, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה.

מכתב שבו הוא כותב לו בנו הלשון: „בנוגע להלוואה שאחה עומד לתת לפלוני, אל תדאג...". אינני חושב שמלים בעל-מא עשויות לחייב אדם כערב. אמנם אין זה הכרח להשתמש דווקא במלה „ערב“, אולם הכוונה להתחייב כערב צריכה להיות מפורשת, והתנאי השני שהיא תהיה מובעת בכתב.

חבר-הכנסת קושניר מסתייג פה ושם גם מצורת הניסוח של הוראות שונות. בסעיף 10, למשל, נאמר: „הנושה וכאי לדרוש מן הערב את מילוי ערבותו בלא שדרש תחילה מן החייב מילוי חיובו, כאחת הנסיבות האלה: ... (3) החייב מת או שאין לנושה אפשרות מעשית להמציא לו את הדרישה“. חבר-הכנסת קושניר שואל מה פשר המלים „שאין לנושה אפשרות מעשית להמציא לו את הדרישה“. הכוונה למקרים שבהם משתמש החייב מקבלת התובענה, או שמקום הימצאו אינו ידוע לנושה, וכדומה. אינני חושב שטוב נעשה אם נפרט את הקטלוג של כל המקרים העלולים להתעורר במציאות. כן לא נראה לי שהמונחים „זמן סביר“ בסעיף 4 ו„הוצאות סבירות“ בסעיף 14 דורשות השלמה. בתי-המשפט התנסו כבר בהם וכל פירוטיית עשוי רק להוסיף להפעלת החוק.

חברי כנסת נכבדים, בדברי הפתיחה לחוק המוצע הצעתי על הקושי המיוחד לקבוע את איוון האינטרסים בין

ד. חוק ההתיישנות (תיקון), תשכ"ה — 1964 *

(קריאה ראשונה)

היו"ר ק. לוז:

אנו עוברים לסעיף ג' בסדר-היום: חוק ההתיישנות (תיקון), תשכ"ה—1964, קריאה ראשונה, — תשובת שר המשפטים.

שר-המשפטים ד. יוסף:

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה. בוויכוח על הצעת החוק השתתפו שני חברי כנסת — חברי-הכנסת טובי וקלמר — בדברים קצרים. גם דברי יהיו קצרים, כי שתי הבעיות שעוררו המתווכחים לא נגעו, לאמיתו של דבר, לגופה של הצעת החוק.

הצעת החוק, כפי שהוגשת בדברי פתיחתי, לא באה לחדש דבר, אלא לתקן סתירה שהוכנסה בטעות בחוק משנת תשי"ח. היא באה להעמיד את נוסחו על כוונתה האמיתית של הכנסת משנת תשי"ח, היינו לקבוע תקופת התיישנות של 25 שנה, לקרקעות בלתי-מוסדרים מכל סוג. אם חבר-הכנסת טובי סבור שתקופת התיישנות זו אינה הולמת, אם יש בה פגם, אם כדבריו היא חלק „ממדיניות של נישול“ — הוויכוח הנה היה צריך להתנהל בקשר לחוק העיקרי משנת תשי"ח. ואמנם הכנסת ראתה או בהוראה בדבר תקופת הת-יישנות של 25 שנה, ולא 10 או 15 שנה, מדיניות חיובית ודבר רצוי, ולא קרה מאומה מאז אשר עשוי להצדיק שינוי בעמדתה של הכנסת. לדעתי, לגופו של ענין אין כל יסוד לטענה. לשווא מתעלם חבר-הכנסת טובי מן המציאות ומייחס לממשלה מדיניות שאין לה.

חבר-הכנסת קלמר שאל שאלה הנראית, לכאורה, צודקת: אם מצד אחד מציעה הממשלה ביטול תחולת חוק ההת-יישנות משנת תשי"ח על מקרקעין, ובעצם ביטול הוראותיו

לענין ההתיישנות וקביעת הוראות שונות בכלל תחתיהן, מה ראתה לתקן עכשיו חוק זה בקשר להתיישנות במקרקעין? לזה רוצה אני לומר, שהממשלה מצווה לא רק לדאוג לחוק טוב ומסודר, אלא גם לניהול תקין של עניני המדינה. הממשלה הגישה לכנסת את חוק המקרקעין זה מקרוב. אין אנו יכולים לדעת מתי יתקבל החוק ומתי יתחיל לפעול. אין מי שמצפה יותר ממני לקבלתו המהירה והמוקדמת, אך ייתכן גם שהדבר לא יהיה כל כך מהיר, וספק אם יהיה זה בכנסת הזאת. אם קבלת חוק המקרקעין תידחה, עשויה תקופת הדחיה להיות קובעת לגבי זכויות המדינה בקרקעות מסויימים ובמספר לא מבוטל. לכן מציעה הממשלה את התיקון האמור. מה גם שבית המשפט העליון הצביע על הצורך בתיקון — ולא בגלל מדיניות זו או אחרת, אלא מחמת שהיתה כאן טעות המביאה לידי סתירה ממש. מצב זה, סבורני, אין הממשלה צריכה להשאיר כמות שהוא בספר החוקים. כמובן, אלמלא נימוקים אלה, היתה הממשלה שוקלת אם רצוי לתקן חוק העומד לפני ביטול. אך במקרה זה סבורני שהממשלה היתה מצווה להגיש את הצעת התיקון הזאת, ואני מקווה שהכנסת לא תאחר לקבלה.

היו"ר ק. לוז:

אנו עוברים להצבעה. נצביע על ההצעה להעביר את הצעת חוק ההתיישנות (תיקון), תשכ"ה—1964, לוועדת החוקה, חוק ומשפט.

ה צ ב ע ה

ההצעה להעביר את הצעת חוק ההתיישנות (תיקון), תשכ"ה—1964, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה.

ה. חוק הגנת כינויי מקור, תשכ"ה — 1964 *

(קריאה ראשונה)

לעיל, כינוי מקור. אנו מקווים כי בעקבות הגנה זו, על בסיס של הגנה בין-לאומית בהסתמך על האמנה, הסכמים דו-צדדיים ודרכים אחרות, נשיג הגנה דומה בכל ארצות חבל. דבר זה חשוב ביותר משום שבעבר כבר נתגלו בשוקי העולם תפוזים מארצות אחרות, למשל אלזיריה, שכונו בשם ג'פה.

זאת ועוד, אנו מקווים כי חקיקתו של חוק זה תגביר את התודעה בתשיבות השם הגיאוגרפי כמכשיר ליצירת המוניטין. בשטח זה, אני מצוין בצער, עדיין קיים פיגור רב בארץ, ולמעשה שמויותיהם של אתרים היסטוריים ומקומות אחרים מנוצלים בדרכים אשר אינן מקובלות בעולם הרחב ואשר למעשה חוסמים כל אפשרות של יצירת מוניטין לסחורה על-פי מוצאה, ולעתים אפילו מונעת אפשרות מתן הגנה נגד התחרות בלתי-הוגנת, הן בארץ והן מחוצה לה. ברצוני להוסיף, כי לשכת הפטנטים עושה כל אשר ביכולתה כדי להדריך את הציבור בנקודה זו.

אעבור עתה להוראות החוק עצמן: החוק מחולק לשני חלקים עיקריים. ראשית, הוא דן ברישום כינויי מקור ישראלים. הכוונה היא לכינויי מקור שהם גיאוגרפי של מקום בישראל. דרכי הרישום דומות בעיקרן לדרכי הרישום של סימני מסחר, בשינוי זה שהמבקש צריך להוכיח כי אכן הכינוי שהוא מבקש לרשום הוא כינוי מקור ולשם ציון מוצא או סוג בלבד. דבר שני בעל חשיבות הוא, שהזכות לבקש את הרישום נתונה לכל אדם שיש לו אינטרס בדבר, וזה יכול לכלול גם אדם הגר באזור, איגוד יצרנים, לשכת מסחר וכו'.

לשכת הפטנטים, אשר בחוק זה היא נזכרת לראשונה בשמה החדש, שהוצע בעקבות הרחבת תפקידיה, הלושכה לקנין רוחני ותעשייתי, תבדוק את הבקשה, ואם היא סבורה כי אכן הכינוי שמבקשים לרשום הוא כינוי מקור, תקבל את הבקשה ותפרסם את הדבר ברשומות. יש עוד ויכוח לגבי השם הזה, אבל זאת נוכל לברר בוועדה.

לא קיבל הרשם את הכינוי לרישום, נתונה החלטתו לערעור בפני ועדה. בגלל האופי המיוחד של כינוי מקור הוחלט כי ערעור זה יהיה בפני ועדה אשר היושבים שלה הוא שופט וחבריה יהיו שני אנשי ציבור ושני עובדי מדינה, בקיאים בשטחים השונים שידיעה בהם דרושה להחלטה בענין. לוועדה הסמכויות המקובלות המוענקות לוועדה בעלת סמך כויות שיפוטיות. כן מוצע לאפשר להתנגד לרישום כינויי מקור בפני הוועדה האמורה.

תוקף הרישום הוא לעשר שנים וניתן לחדשו. כן ניתן לדרוש בכל עת מחיקת הכינוי אם איבד את אופיו.

החלק השני שבחוק דן ברישום הבין-לאומי. הרישום הבין-לאומי על פי האמנה ייעשה במשרד הבין-לאומי להגנת הקנין הרוחני והתעשייתי בג'נבה. לפי הנוהל שנקבע באמנה, תעביר כל מדינה את כינויי המקור המוגנים בשטחה למשרד, אשר מצדו יעבירם למדינות השונות החברות באמנה. כל מדינה תוכל להודיע תוך שנה כי אינה יכולה להעניק הגנה לכינוי מסוים, והכינוי יהיה מוגן בכל מדינה שלא תודיע על התנגדותה כאמור.

החוק המוצע קובע, כי ההעברה תיעשה על ידי הרשם, לאחר שיתבקש לכך על ידי בעל הכינוי, ויובטחו כיסוי ההוצאות הכרוכות ברישום.

היור"ק, לוי:

אנחנו עוברים לסעיף ד' בסדר-היום: חוק הגנת כינויי מקור, תשכ"ה—1964, קריאה ראשונה. רשות הדיבור לשר המשפטים.

שר-המשפטים ד. יוסף:

אדוני היושבים, כנסת נכבדה. חוק הגנת כינויי מקור, תשכ"ה—1964, אשר אני מביא לפניכם, הוא החוק השני אשר עובד במשרדי במטרה לחדש את החוקים הדנים בהגנת הקנין הרוחני והתעשייתי. במסגרת זו כבר דנה ועדת הכלכלה בחוק לתיקון פקודת סימני המסחר, וחוק פטנטים חדש יונח על שולחן הכנסת כעבור ימים מספר. בזמן יותר מאוחר יוגשו לכנסת חוק להגנת מדגמים שימושיים וחוק להגנת זכויות היוצרים.

גם חוק זה, כחוק לתיקון פקודת סימני המסחר, עובד על ידי ועדת מומחים שאינם עובדי המדינה, שבראשה ישב רשם הפטנטים, וברצוני לציין כי המלצותיהם נתקבלו כולן והן מונחות ביסודו של חוק זה.

חוק זה דן בדרכים שבהן ניתן להגן על כינויי מקור ומטרותיו שתיים: (א) ליצור מכשיר חוקי ליצירת כינויי מקור ישראלים תוך הגדרת אופיים ותחולתם וכן לתת הגנה עליהם; (ב) לאפשר למדינת ישראל למלא אחרי התחייבויותיה לפי הסדר ליסבון בדבר הגנת כינויי מקור ורישומם הבין-לאומי, ועל ידי כך גם לסייע למתן הגנה לכינויי מקור ישראלים בחוץ-לארץ.

כינוי מקור שעליו בא חוק זה להגן הוא שם גיאוגרפי של ארץ, אזור או מקום, הכלול בשמו של מוצר כלשהוא, והי מוניטין של המוצר הזה קשור עם השם הגיאוגרפי הזה. שם כזה יהיה מוגן על פי החוק אם ניתן לקבוע שתכונותיו האופייניות של המוצר, או איכותו, הן בעיקרן פרי אותה סביבה גיאוגרפית, טבעה או אנשיה. כך ידועים בעולם יינות קוצפים מאיזור שמפין — שנוהגים לכנותם שמפניה, גבינת רוקפור או להבדיל תפוזי יפו.

יש לאבחן כינוי מקור משני מושגים אחרים הקרובים לו. אחד, ציון מוצא, והשני, ציון סוג. גם בשני מושגים אלה משתמשים בשמות גיאוגרפיים לציון מוצרים, אולם בכל זאת אין הם כינויי מקור. למשל נהוג לכנות גבינת כבשים המיוצרת בצפת "גבינה צפתית", אולם אין גבינה צפתית כינוי מקור, אלא ציון מוצא בלבד, מאחר שאין גבינה זו מופיעת דווקא מאזורי הגליל, מכבישים הורעות על הר כנען, או ממסורת מיוחדת בייצור הידועה רק לאנשי צפת. מאידך ידועים בעולם למשל הפרנקפורטר, שהן נקניקיות חמות, אשר מוצאן תחילה מהעיר פרנקפורט, אולם עתה משתמשים בכינוי זה לציון הנקניקיות בכל אתר.

הארכתי מעט בהסבר זה משום שאבחנה זו היא חשובה ויש לה השלכה על הוראות החוק. עתה ניתן גם להבין החשיבות שיש לחוק המוצע לגבינו.

אחד הנכסים החשובים ביותר של המדינה הם תפוזיה הידועים בעולם כולו בכינוי Jaffas. אנו טוענים, ולעתים קרובות בהצלחה, כי טיבם המעולה של תפוזים אלה נובע בעיקר ממקום גידולם ושיטת גידולם, ומשום כך אנו מעוניינים במתן הגנה נאותה לשם זה, שהוא, כפי שהסברתי

או הרישום צריך אדם לשלם את האגרה כמו שהוא משלם בזמן שמגיש לראשונה את הבקשה. אבל הלשון הסתמית, המשפט האחד האומר שדין הארכת תוקף הרישום כדין בקשה חדשה — פירושה שהוא צריך לעבור כל אותה פרוצדורה שעבר בזמן שהגיש את הבקשה בפעם הראשונה. אני חושב שאין זה צודק כלל, שאדם שיש לו רשיון ואחרי עשר שנים הוא רוצה לחדשו, יצטרך לעבור את כל הפרוצדורה שעבר בזמן קבלת הרשיון בפעם הראשונה. אני מבין שלא זו היתה הכוונה, אלא ביחס לאגרה. אם הכוונה היא לדברים אחרים — בבקשה. הסעיף צריך לפרט. אם אלה אותם דברים שצריך היה לעשות בפעם הראשונה — בוודאי אין זה צודק. אם זה מכתן לדברים אחרים — רצוי שהסעיף יפרט ויאמר מה הם הדברים שהוא צריך לעשות בזמן שמגיש את הבקשה השניה להארכה.

בדרך כלל אני בעד החוק.

היו"ר ק. לוי:

רשות היבור לשר המשפטים, לתשובה.

שר המשפטים ד. יוסף:

כבוד היושב־ראש, כנסת נכבדה. לשאלה הראשונה שערר חברה־הכנסת קלמר יש תשובה פשוטה: עצם העובדה שאנו מציעים חוק כזה לכנסת מוכיחה, לדעתנו, כי יש למדינה רצון שיהיה סדר בענינים האלה, ואם כתוצאה מרצון זה מקימים ועדת עררים, יש לאפשר לוועדה זו לעשות את עבודתה ולהגיד אל האמת.

לאמיתו של דבר, כשהתחיל חברה־הכנסת קלמר לדבר, חשבתי שהוא בא בתביעה להרחיק לכת ולתת לוועדה זאת את הסמכות שיש לבית־המשפט להביא אדם להעיד בפניו כאשר הדבר דרוש לו. כי כאן המדובר רק בהטלת קנס על אדם כזה כאשר לא יופיע, אבל אי־אפשר להכריח אותו, בסופו של דבר, להופיע בפני הוועדה. אבל אם נקבל את הצעתו של חברה־הכנסת קלמר, ולא ניתן לוועדה אפילו את הסמכות הזאת, הריני חושב שזה פשוט יפגע באפשרות הוועדה למלא את תפקידה בהשעצת החוק רוצה להטיל עליה. משום כך אני סבור שיש בהחלט הצדקה לסעיף כזה.

אשר לנקודה השניה שעורר חברה־הכנסת קלמר, אני רוצה להשיב שהכינון איננה לגבות אגרות נוספות. במקרה כזה אפשר לא לכתוב פשוט, שכל עשר שנים יצטרך האדם לשלם עוד אגרה.

הצענו תקופה של עשר שנים, מפני שבמשך עשר שנים יכולים דברים להשתנות, יכול להיווצר מצב אשר בו אין עוד הצדקה לתת לאיש שקיבל את רשות הרישום שוב רשות כזאת. לכן צריכים לראות פניה כזאת כאלו היא בקשה חדשה. אותו אדם יצטרך להוכיח שוב מה שהוכיח בפעם הראשונה. אם יסתבר שאמנם לא חל שינוי, ברור שיקבל את ההארכה. אבל ייתכן גם שיגידו לו, כי בנסיבות החדשות אין עוד מקום לתת לו רשות כזאת. נדמה לי שניסוח ההצעה מבחינת את המטרה תואם.

אני חוזר על בקשתי להעביר את הצעת החוק לוועדת הכלכלה.

היו"ר ק. לוי:

נצביע על ההצעה להעביר את הצעת החוק לוועדת הכלכלה.

ה צ ב ע ה

ההצעה להעביר את הצעת החוק להגנת כינוי מקור, תשכ"ה—1964, לוועדת הכלכלה נתקבלה.

לגבי בקשות שנתקבלו מחוץ־לארץ מוצע כי הטיפול בהם יהיה דומה באופיו ובצורתו לבקשות מקומיות, בהתחשב בכך שהתשובה צריכה להינתן תוך שנה. על פי האמנה יש לתת תוקף לרישום כזה כל עוד הכינוי רשום בארץ המקור.

החלק האחרון שבחוק דן בהוראות כלליות, שמטרתן להבטיח מינהל תקין, אי־פגיעה בזכויות של אנשים אחרים ודיון, בצורה המקובלת בפני בתי המשפט, גם בפני הרשם. מוצע כי ההגנה שתוענק על פי החוק תהיה הן פלילית והן אזרחית, באופן שהן המדינה והן האדם הנפגע יוכלו למנוע שימוש בלתי־חוקי בכינוי מקור מוגן.

ולאחרונה, לאחר שהוכנה הצעת חוק זו באו פניות ממדינות שונות, אשר בגלל טעם זה או אחר אינן מעוניינות להצטרף להסדר ליסבון, להגן באופן הדדי על כינוי מקור שמקורו רם בישראל ובאותה מדינה. מאחר שכפי שכבר הוכרתי, יש למדינה אינטרס ממשי בכך, ואין בדרך כלל מניעה לכך שיוגנו כינוי מקור זרים גם בארץ, בקשתי היא כי הוועדה, בעת דיונה בהצעת החוק, תוסיף לו סעיף ברוח ההוראה הנכונה, הוריד שר המשפטים, בהודעה שתפורסם ברשומות, כי הסכמי מזה המדינה עם מדינה פלוגית על מתן הגנה לכינוי מקור המוגנים בכל אתר מהן במדינה האחרת, יראו כל בקשה להגנה על כינוי מקור שנתקבלה מאת המינהל המתאים באותה מדינה בבקשה שנתקבלה כאמור בסעיף 19, והוראות פרק ג' יחולו עליה.

אבקש להעביר את הצעת החוק לוועדת הכלכלה.

היו"ר ק. לוי:

רשות היבור לחברה־הכנסת קלמר.

משה קלמר (המפלגה הדתית־לאומית):

כבוד היושב־ראש, כנסת נכבדה. אין אני מתנגד לחוק, מפני שהוא המשך של חוק סימני מסחר, ואני מניח שאחרי־כך יבוא חוק הפטנטים, ביוחד מאחר שהצטרפנו לאמנת ליסבון. כמובן, אינני מתנגד גם להוסיף, בהתאם להצעת שר המשפטים, את הסעיף שעדיין אינו נמצא בהצעת החוק.

אולם יש לי ספק ביחס לסעיף 14, אם אנו צריכים לתת לוועדת הערעורים סמכות לחייב התייצבותו של אדם שלא ציית להזמנה. אם יש אדם המגיש בקשה לרישום כינוי מקור, ייתכן שמישהו בא ומערער על כך, או שהרשם אינו רוצה לרשום את הכינוי, אנו מרשים לו להגיש ערעור לוועדת ערעורים. אבל מה זה גוגע לכלל בני־האדם שיכולים לכפות על אדם פרטי שמוכרח לבוא ולהעיד בשעה שאין הוא צד בכל הענין הזה? וביחוד שבסעיף 14 (6) רוצים לאפשר לקבל כל ראייה שבכתב או בעל־פה, אף אם איננה קבילה במשפטים אזרחיים או פליליים. פירוש הדבר שהסעיף הזה אינו רואה בחזקת ערעורים כעין ועדה משפטית. אינני יודע איפוא למה אנו צריכים לתת לה סמכות לכפות על אנשים פרטים לבוא ולהתייצב, עד כדי כך שיש לא התייצבו, יכולה ועדת הערעורים להטיל עליהם קנס של 75 לירות. הדבר הזה לא נראה לי, ואשמח אם ישכנעו אותי למה הצורך הזה, למה אנו צריכים לכפות על אדם שיבוא להעיד בשביל פלוגי אלמוני שדבר מסוים הוא אמנם כפי שהוא טוען.

דבר שני שאני רוצה לומר מתייחס לתוקפו של הרישום לעשר שנים. אומרים שאפשר להאריכו. אבל בסעיף 15 (ב) כתוב: דין בקשה להארכת תוקפו של רישום כדין בקשת רישום. אני רוצה לדעת: לשם מה זה? אם זה כדי שאדם ישלם אגרה — צריך להיות פה סעיף הקובע שעם חידוש הבקשה

ו. חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 7), תשכ"ה — 1965 *

(קריאה שניה וקריאה שלישית)

כאן שינוי מהותי לעומת הנוסח המקורי שהובא לקריאה ראשונה, שכן זו מטרתה של פקודת הבנקאות — לשמור על יציבות הבנקים באשר לכלל פעולותיהם, וכן על פעולות שבמסגרת הסעיף האמור. סעיף זה אינו עוסק בקביעת מדיניות כגון עיסוק הבנקים בתיווך שטרות או בפעולות אחרות. ענין המדיניות הוא מענינו של בנק ישראל, ולא מענינה של פקודת הבנקאות. הוועדה סברה שאם יש בתור ספת זו כדי לסלק חששות, ולחזק דבר מובן מאליו — מוטב לנקוט הנוסח המוצע בתוספת פיסקה זו.

(ב) בסעיף 4 להצעת החוק צוינו תשעה פריטים שלגביהם תהיה הממשלה רשאית — ולמעשה הנגיד, כאמור, — לקבוע שיעורים יחסיים. הכוונה היא לקבוע, בשלב ראשון, מסגרת לערבויות להבטחת אשראי בקשר לתי- וך שטרות וכן לאפשר לאחר מכן לקבוע מסגרת לערבויות שלא להבטחת אשראי ולהתחייבויות על תנאי כמפורט בפסי- קאות (1) עד (5) לסעיף — לעומת הפריטים שבפסיקאות (6) עד (9). אף כאן לא היתה כל כוונה לקבוע שיעורים יחסיים באשר לפריטים (1) עד (5) ו-(6) עד (9) בינם לבין עצמם. כדי לסלק כל טעות מצאה הוועדה לנכון להציע נוסח מתוקן.

(ג) הוועדה מוסיפה, כי בצו שיפורסם בקשר לקביעת היחס בין הפריטים השונים במאון ייקבע מועד להפעלתו, דהיינו הצו לא ייכנס לתוקפו לאלתר. בהקשר זה רשמה הווע- דה לפני הודעת גגיד בנק ישראל, כי הצו הראשון יובא גם לידיעת ועדת הכספים, אף-על-פי שאין החוק מחייב אותו לכך. כן הודיע הנגיד, כי בענינים הנוגעים ליציבות, הנוגעים בחוק זה, תהיה הידיבורת בינו לבין ועדת הכספים, כשם שהידי- בור וז קיימת בעניני הנוגלות, אם כי אין הדבר מתחייב מכוח החוק.

הוועדה רשמה לפני הודעת הנגיד, שתיקבע תקופת מעבר להפעלת החוק.

בסעיף 14 א (ב) לפקודה מציעה הוועדה לקבוע בפירוש, כי בנק שהפר הוראה שנקבעה בצו ישלם, לכל יום שבו נמשכת הפרת הצו, אחוז מסוים — שלא יעלה על 10% — של הסכום שבו עלו הערבויות או ההתחייבויות על השיעור שנקבע בצו, כנהוג במקרה של חריגה מהוראות הנוגלות. הצעה זו באה במקום הנוסח שהוצע בקריאה ראשונה, שניתן היה לפרשו כאילו הקנס יכול להיקבע גם בסכום קבוע ללא יחס לעבירה. אף כאן מדובר למעשה יותר בהבהרה מאשר שינוי מהותי.

סעיף 14 א (ג) לפקודה מסמיך את הממשלה להפעיל סנקציה נוספת על הקנס, והיא — הוראה לבנק כי עד להר- דעה חדשה לא יוסיף להתחייב בהתחייבויות ולתת ערבויות וכדומה. בסעיף זה מציעה הוועדה, כי הסנקציה הנוספת תופ- ע רק לאחר מתן אזהרה, על מנת להבחין בין שני השל- בים: סנקציה ראשונה, שהיא אוטומטית — הטלת הקנס, והשלב השני — הפסקת מתן ערבויות והתחייבויות עד להר- דעה חדשה, לאחר מתן אזהרה.

רשומות מספר הסתייגויות של חברי-הכנסת בדר, שם- טוב וכרמלי. אבקש לאפשר להם לנמק את הסתייגויותיהם.

היו"ר ק. לור:

אנחנו עוברים לסעיף ה' של סדר-היום — חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 7), תשכ"ה—1965, קריאה שניה ושלישית. רשות הדיבור לחברי-הכנסת גורי, יושב-ראש ועדת הכספים.

ישראל גורי (יו"ר ועדת הכספים):

אני מתכבד להביא לקריאה שניה ושלישית חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 7), תשכ"ה—1965. הצעת חוק זו ערר- כה להשגת שתי מטורות: האחת — להעניק למפקח על הבני- קים הסמכות להתקין הוראה, שלפיה יהיה רשאי לדרוש מכל בנק לפרסם דיין-וחשבון בתאריך שנקבע על-ידו, כדי לאפשר לציבור המעוניינים לדעת את המצב של הבנק והיקף העסקים שלו. וזאת נוסף על המאון השנתי, שלקראת פרסומו נוהגים לפעמים בנקים לעשות פעולות בעלות אופי ארעי, שמטרתן לשפר מאזנים של הבנק כלפי חוץ.

המטרה השניה — להסמיך את הממשלה, ולמעשה את נגיד בנק ישראל, שכל סמכויות הממשלה לפי פקודת הבני- קאות הועברו אליו, לקבוע מסגרת לערבויות להבטחת אשר- ראי ולערבויות שלא למטרה זו, וכן להתחייבויות אחרות על תנאי, כמפורט בחוק, כדי להבטיח שפעולות מסוג תיווך שטרות לא יחרגו — כפי שכבר קרה במספר בנקים — מעבר ליחס סביר להיקף עסקיהם האחרים. להונם העצמי, לפקדונות המופקדים אצלם ולנכסיהם, דבר העלול לערער יציבותו של הבנק ולסכן את האינטרסים של המפקדים.

בשלב ההכנה של הצעת החוק בתעדת הכספים לקריאה שניה ושלישית הוכנסו בהצעת החוק מספר שינויים כדלקמן: בהצעת הממשלה, סעיף 3, תיקון סעיף 10 לפקודה, נאמר כי המפקח על הבנקים יהיה רשאי גם לקבוע את הפר- טים שיש לכלול בדין-וחשבון המיוחד שיידרש על-ידו, צורתו, דרכי הצגתו ופרסומו. הוועדה מציעה למחוק פיסקה זו. לפי הצעתה יהיה רשאי המפקח על הבנקים לדרוש שהדין-וחשבון יפורסם במתכונת המאון השנתי. תיקון זה אין בו כדי לשנות תוכנו העניני ומטרתו של סעיף 3, כאמור, לאפשר לציבור לעמוד על היקף עסקיו הרגיל של הבנק ללא קשר לשיפור המאון לסוף השנה. שכן לפי החוק הקיים אין בסמכויות של המפקח על הבנקים לקבוע צורת פרסום המאזנים על ידי הבנקים.

אציין שוב, כי מטרת סעיף 3 היא לאפשר לציבור לעמוד על היקף העסקים הרגיל של הבנק, שלא בדרך שיפור מלא- כותי. לכן החליטה הוועדה להציע נוסח מתוקן בהצעה המר- באת לקריאה שניה ושלישית. כן נתנה הוועדה דעתה לשאלת צורת פרסומם של המאזנים השנתיים של הבנקים ושמצעה ביאורים הן מפי המפקח על הבנקים והן מפי נציגי איגוד הבנקים, תוך סיכום כי השאלה תיבדק מתוך שיתוף פעולה מצד הבנקים, על מנת להגיע לצורה אחידה של המאזנים השנתיים, שתקל על המעיין בהם לעמוד על היקף עסקיהם הרגיל של הבנקים.

בסעיף 4 (א) (א) לפקודה מציעה הוועדה שלושה שינוי- ים: (א) ברישה, המרשה לממשלה לקבוע יחס בין פריטים שונים במאזני הבנקים, ייוחספו המלים: "היתה הממשלה סבר- רה שהדבר דרוש לשם שמירה על יציבות הבנקים". אין

אולם איש אינו רוצה להשתמש בו ולא ישתמש בו אלא אם תהא אותה רעידת אדמה כמו זו שהרסה את הבורסה של ניו-יורק תוך כמה ימים, שכתוצאה מהריסת הבורסה נהרס כל המשק בארצות-הברית. הבנקאים אומרים שאם הבורסה בניו-יורק תשתולל קצת, כל העולם יקבל לא רק נזלת, לא רק שפעת, כי אם מחלה שיש בה סכנת מוות.

מנחם בגין (תנועת החירות):
דלקת ריאות.

יוחנן בדר (תנועת החירות):
אולם אצלנו מבקש בנק ישראל סמכויות אלו, שימשו לו לא כפצצת מימן במקרה של רעידת אדמה, אלא סתם ליום יום. זהו דבר מסוכן ולא טוב.

היו לנו דיונים ארוכים בענין זה בוועדה. החוק המוצע עכשיו הוא טוב יותר מאשר הצעה המקורית. הוכנסו בו הגבלות לגבי כפיית אותם יחסים שבסעיף 4 והוכנס, על ידי הוועדה, התנאי: "היתה הממשלה סבורה שהדבר דרוש לשם שמירה על יציבות הבנקים" וכו'. התנאי הזה מונע, מכל מקום, אפילו. התנאי הזה מחייב את הנגיד, או את הממשלה, שלא ישתמשו בחוק הזה כדי להטיל על תיווך שטרות פיקות מהותי ושיטת הכוונות ופרוטקציות, כפי שקיים הדבר לגבי אשראי רגיל, אולם אני חושב שההגבלה הזאת אינה ברורה די הצורך, ולכן באות הצעותי, המכוונות להחליף שיקול סובייקטיבי זה בצורך קיום מצב אובייקטיבי, כלומר במקום הרישה המוצעת, אני מציע לכתוב: "היה הדבר דרוש לשם שמירה על יציבות הבנקים, רשאית הממשלה...". ובמקום המלים "היתה הממשלה סבורה" יבואו המלים "נוכחה הממשלה, לפי הנסיבות ועל סמך נתונים סבירים...". אני מבין שהממשלה מתנגדת להצעות אלו, אך אני חושב אותן לחשובות והכרחיות.

החוק הזה נותן, דרך אגב, למפקח על הבנקים סמכות להטיל על בנק אחד, — עד היום היו 26 בנקים, אך הוועדה לממשל הצבאי נוסף עוד בנק, בנק של "אגודת ישראל" — לפרסם באמצע השנה, לפי הוראותיו, את המאזן שלו לפי מתכונת מיוחדת. זה כאילו היו מעמידים בנק פלוני ליד עמוד קלון, כי ישאלו: מה קרה, מדוע דווקא בנק זה? — בוודאי מצבו לא טוב, בוודאי צריך להוציא ממנו את הפקודות, נותן בוודאי צריך להיות זהיר בעסקאות עם בנק זה. כל זה נתון לסמכות המפקח על הבנקים, בלי שום פיקות מיוחדת, בלי שום הגבלה. הוא רשאי ותו לא. אני חושב שסמכות כזאת מותר לתת רק לגבי כל הבנקים בבת אחת, ולא לגבי בנק פלוני בלבד.

ישנה עכשיו במדינה אופנה לחוקק חוקים בלתי-יעילים, חוקים שמחוקקים תוך ציפיה להישגים כלכליים חשובים, אך שום דבר לא יוצא מזה, כמו חוק הריבית, שאיש אינו שומר עליו; חוק נגד שיקים דחויים, שמאז קבלתו גדול עוד יותר גלגול השיקים הדחויים, כאילו חוק זה אינו קיים; חוק מס על דירות פאר בשטח מעל 125 מטר, שלפיו אוסרת הממשלה בניית דירות כאלו; או אותו החוק החמור שמר ספיר רצה להדביץ בו ברווחי הבורסה, ברווחים ספקולטיביים. מה יצא מזה? אין רווחים ואין מס; אנשי המס אפילו מתביישים להגיד לנו כמה גבו עד עתה לפי חוק זה, 50,000 ל"י או 100,000 ל"י. אני חושב שתלוק זה, האוסר ערבויות מטעם הבנקים לתיווך שטרות, יהיה אותו גורל כמו לשאר התוקים האלה. תיווך השטרות יעבור מאולמות הבנקים לרחוב ליליני-בלום, או לרחוב אחר שיימצא לצורך זה, או לבתי-קפה שבהם יושבים סרסורים, והתוצאה תהיה שתיווך השטרות

היו"ר ק. לוז:

אנו נישגים להצבעה ולהנמקת ההסתייגויות. לסעיפים 1 ו-2 אין הסתייגויות.

ה צ ב ע ה

סעיפים 1 ו-2 נתקבלו.

היו"ר ק. לוז:

לסעיף 3 הסתייגות לחבר-הכנסת בדר.

יוחנן בדר (תנועת החירות):

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת. רשמתי להצעת חוק זו שלוש הסתייגויות. אם כבוד היושב-ראש ירשה לי, אנמק אותן יחד.

היו"ר ק. לוז:

בבקשה.

יוחנן בדר (תנועת החירות):

לחוק זה יש רקע מאוד משמח.

לנגיד בנק ישראל היו ספקות לגבי מה שנקרא תיווך שטרות, ובפרט ערבויות הניתנות עלידי בנקים תוך ניכוי תיווך השטרות, תיווך בין בעל כסף לבין מחפש אשראי. נגיד בנק ישראל התלבט בתדאי קצת בבכיה, אם תיווך השטרות איננו מעורר אינפלציה, ובוודאי לא הגיע למסקנה ברורה מדי, כיוון שעצם תיווך השטרות איננו מוסיף לאמצעי התשלום. כאשר אדם מכניס פקדון לבנק ויכול לשלוט עליו עלידי שיקים, והבנק נותן לציבור חלק של הכסף בתור אשראי — בוודאי שעלידי כך נוצרים אמצעי תשלום נוספים. זה ברור.

יש פורמולה אלגבראית הקובעת את המכסימום של גיי דול כזה על יסוד היחס של חובת הנוזלות, אבל בתיווך שטרות אין דבר כזה.

לנגיד הבנק היה ענין שני אשר הטיל עליו פחד: מה יהיה אם הבנקים, אשר נתנו כבר ערבויות ליותר מ-600 מיליון לירות, יעמדו פתאום לפני הצורך לקיים את הערבויות, וכל אלה שלקחו את הכסף בערבות הבנק יפשוטו פתאום את הרגל, לא יוכלו להחזיר את הכסף או שלא ירצו להחזיר אותו; במקרה זה גם הבנקים יפשוטו את הרגל, חס ושלום, וגם נותני האשראי יפסידו את הכסף. זאת היתה הסכנה. סכנה זו, כמוכן, היא פיקטיבית. היא מסוג הסכנות: מה יקרה אם כל בעלי הפקדונות בבנקים ידרשו בבת אחת מהבנקים שיתחזרו את כספם. לבנקים אין כסף, כי הם נתנו אותו באשראי. אבל זה היה חלום. חלום זה הוא אשר הביא הצעת חוק זו לוועדה, לפי פקודת הבנקאות. בוועדה זו יושבים בנקאים גדולים והם ראו מומן בעין לא יפה את העובדה שמבחינת מתן ערבויות לשטרות — כל הבנקים שווים, גדולים כקטנים, אין יחס נוזלות, אין שום הגבלה, והם חשבו שזה שוויון הפוגע בכבודם. ועדת הבנק, לפי פקודת הבנקאות, קיבלה הצעת נגיד בנק ישראל בתהלהבות, בישיבה אחת, פה אחד, ורק כאשר ועדת הכספים התחילה לדון בענין זה, התעורר איגוד הבנקים והרים צעקה מרה ומאוחרת.

עתה ישנה הצעה זו. לו היתה זו הצעה הנותנת לנגיד בנק ישראל — כתוב: לממשלה, אך מעבירים לו את הסמכויות — זכות להגביל את ההיקף של מתן הערבויות, היתה זו חצי צרה; אולם בתוך הוה ניתנו לנגיד בנק ישראל, בכמה שורות, כל אחרון סמכויות ישנתנו לגבי הבנקים באמצע ריקה כאמצעי הגנה נגד משבר מסוג זה שאירע ב-1929. באמריקה משמש אמצעי זה כמו פצצת מימן; הוא ישנו,

— חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 7) (בדר, לוי, כרמל, גורי); חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (מס' 24) (לוי, אונא) —

אינו שונה בהרבה מהנוסח המקורי של ההסתייגות. לכן לא נתקבלה אף האלטרנטיבה על דעת הוועדה.

חבריהכנסת ד"ר בדר רשם הסתייגות נוספת לסעיף 3. הוא מציע שבסוף הסעיף ייאמר: "נדרש דיווחשבון לפי סעיף זה, לא יידרש דיווחשבון נוסף תוך שנים עשר חודש". תיקון זה הוא מיותר, כיוון שנאמר בהצעת החוק: "המפקח על הבנקים רשאי, אחת לשנה...", כלומר פעם אחת תוך שנים עשר חודש ולא פעמיים. לכן מיותרת הצעה זו לחלוטין.

בהסתייגותו האחרונה מציע חבריהכנסת ד"ר בדר, שב סעיף 4, אחרי המלים "שבו עלו הערבויות או ההתחייבויות", יבוא: "שלגביהם הפר הבנק את ההוראה, הכל לפי הענין". מוטב שאקרא את הסעיף כלשונו. סעיף 14 א (ב) לפקודה אומר: "בנק שהפר הוראה שנקבעה בצו לפי סעיף קטן (א), יהא חייב לשלם לבנק ישראל, לכל יום שבו נמשכת ההפרה, אחוז מסויים של הסכום שבו עלו הערבויות או ההתחייבויות על השיעור שנקבע בצו; האחוז ייקבע על ידי הממשלה בצו, לאחר התייעצות עם הוועדה, ולא יעלה על 10% לשנה". "הוועדה" — כלומר הוועדה המייעצת של הבנק. רבותי חברי הכנסת, יש תוספת הגורעת ויש תוספת שאינה מוסיפה שום דבר מבחינת משמעותו של החוק. לכן אין צורך בתוספת המיוחדת.

היו"ר ק. לוז:

אנו עוברים להצבעה.

ה צ ב ע

התיקונים של חבריהכנסת י. בדר לסעיף 3 לא נתקבלו.

התיקון של חבריהכנסת ו. שמ"טוב ומ. כרמל לסעיף 3 לא נתקבל.

סעיף 3, בנוסח הוועדה, נתקבל.

התיקון הראשון של חבריהכנסת י. בדר לסעיף 4 לא נתקבל.

התיקון האלטרנטיבי של חבריהכנסת י. בדר לסעיף 4 לא נתקבל.

התיקון השני של חבריהכנסת י. בדר לסעיף 4 לא נתקבל.

התיקון של חבריהכנסת ו. שמ"טוב לסעיף 4 לא נתקבל.

סעיף 4, בנוסח הוועדה, נתקבל.

היו"ר ק. לוז:

עתה נצביע על החוק כולו בקריאה שלישית.

ה צ ב ע

חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 7), תשכ"ה—1964, נתקבל.

יימשך או אפילו יגדל, אבל בלי ערבות הבנקים. פירוש הדבר — בנסיבות חמורות יותר, בריבית גדולה יותר, בסי כון גדול יותר וסלקציה פחות יעילה. זוהי התוצאה של החוק הנה, כי, אדוני היושב ראש, אי אפשר לתקן את מחלות הבנקים על ידי פליאיזמים כאלה. כדי לתקן את המשק האשראי, צריך לתת למשק אשראי.

היו"ר ק. לוז:

רשות הדיבור לחבריהכנסת שמ"טוב, להנמקת הסתייגויותי. — חבריהכנסת שמ"טוב אינו נוכח באולם.

רשות הדיבור לחבריהכנסת כרמל.

משה כרמל (אחדות העבודה—פועלי ציון): אני מוותר על ההנמקה.

היו"ר ק. לוז:

רשות הדיבור ליושב ראש ועדת הכספים.

ישראל גורי (יו"ר ועדת הכספים):

אדוני היושב ראש, כנסת נכבדה. מי שהקשיב יפה לדברי ההנמקה של חבריהכנסת ד"ר בדר, הרגיש שאין חילוך קידעות תהומיים בינו לבין רוב חברי הוועדה. אשר לדברי ההקדמה שלו ודברי הסיום — זאת הפלגה לדברים שאינם שייכים במישורין להסתייגויות.

להסתייגויות גופא ברצוני להעיר רק שתיים:שלוש הערות קצרות. חבריהכנסת ד"ר בדר מציע בהסתייגותו הראשונה תיקון לסעיף 3: במקום "מכל בנק" — ייאמר "מן הבנקים". עלי לומר פה שני דברים: המשמעות של שתי הנוסחאות — "מכל בנק" ו"מן הבנקים" — אינה שונה זו מזו. להלכה אפשר לדרוש דיווחשבון מכל הבנקים; אם יש צורך בדבר, אפשר גם לדרוש מחלק מן הבנקים. זה מחטיא את המטרה גם לגופו של ענין. חבריהכנסת ד"ר בדר מציע שיידרש דיווחשבון בבת אחת מכל הבנקים, ולא מכל בנק, — אם הנגיד או המפקח רואה צורך בכך. אך אין כל כוונה להציק לכל הבנקים בבת אחת, אלא אם יש צורך דורשים דיווחשבון מבנק מסויים, שלא נהג כשורה.

עתה אקרא מה שנאמר בסעיף 4 (סעיף 14 א) (לפקודה): "היתה הממשלה סבורה שהדבר דרוש לשם שמירה על יציבות הבנקים, רשאית היא, לאחר התייעצות עם הוועדה, לקבוע...". חבריהכנסת ד"ר בדר מציע שבמקום זה ייאמר: "היה הדבר דרוש לשם שמירה על יציבות הבנקים, רשאית הממשלה...". הוועדה לא מצאה לנכון לקבל נוסח זה, כי במקרה שבנק היה פוגע לבית המשפט הגבוה לצדק, היה מעביר שיקול הדעת של המפקח על הבנקים לשיקול דעתו של בית המשפט הגבוה לצדק. הדבר היה במקרה זה בסתירה למטרת החוק — לכלכל מדיניות הנראית למפקח על הבנקים, או נגיד בנק ישראל.

הנוסח האלטרנטיבי המוצע עליידי חבריהכנסת ד"ר בדר

ז. חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (מס' 24), תשכ"ה — 1965 *

(קריאה שניה וקריאה שלישית)

משה אונא (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט):

כבוד היושב ראש, כנסת נכבדה. אני מביא לקריאה שנית ושלישית את החוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (מס' 24), תשכ"ה—1965. החוק הזה, כוור בוודאי, הוא בבחינת מועט המחזיק נושאים מרובים, שהמשותף ביניהם הוא שכולם

היו"ר ק. לוז:

אנחנו עוברים לסעיף ח' של סדרהיום: חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (מס' 24), תשכ"ה—1965, קריאה שניה ושלישית. רשות הדיבור ליושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט.

וההסמכה שניתנת להם לאימונים ולשימוש בחומרי נפץ. רצינו להבטיח שבפעולות הגדו"ע תישמר הזהירות המכסימית לית ויוטל עונש על הזנחת השמירה, במקרים שהדבר הזה יקרה במסגרת הגדו"ע.

בסעיף הבא, ששייך עוד לסעיף 6, הוא סעיף 243ב, הוספו תוספת לשם הבהרה. הסעיף מדבר על סכנה לילדים, כלומר, כאשר משאירים דברים שיכולים להיות סכנה לילדים. לשם הבהרה כתבנו במקום "המשאיר דבר במקום שיש לילדים גישה אליו" — "המשאיר או מפקר דבר במקום שיש לילדים גישה אליו". אם ייאמר רק "משאיר" אפשר אולי להבין שהכוונה היא רק אם אדם משאיר חפץ על מנת שהוא יישאר ברשותו. אולם הכוונה צריכה להיות גם לגבי חפץ שהוא מפקידו. הרי זכור הדבר, והסעיף הזה הוא פרי של מקרה טרגי, בו הוצא מקרר להפקד ואחרי כן נחנקו בו ילדים.

עתה לסעיף 9 המדבר על עשיה והפצה של דבר אשר דומה לשטר כסף, וההופך דבר זה לעבירה. גם כאן תיקנו את הנוסח כדי שיהיה ברור למה הדבר מכונן. לפי הנוסח בחוברת הכהונה אפשר היה להבין שכל תמונה או כל דבר שנמצאת בו דמות של שטר כסף, חל עליו האיסור הזה. אנחנו רצינו שיהיה ברור כי הכוונה רק כאשר התמונה או האובייקט שלפנינו דומה לשטר כסף, ובתור שכזה יוצר רושם כאילו הוא שטר כסף. הכוונה היא לאסור דבר זה כדי לא להביא לידי ביוזן שטרי הכסף. שאלת הרמאות היא שאלה אחרת הבאה על פתרונה במקום אחר בחוק. על כן כתבנו: "העושה או המפיץ דבר שאינו שטר כסף והוא דומה בעיקרו לשטר כסף שהוא הילך חוקי בישראל..." בצורה זו מתברר הדבר.

התיקון האחרון אשר רצינו להודיע עליו נוגע לסעיף 11 — "כניסה לקרקע והיזקה". שם שינינו את העונש מקנס של 1,000 לירות למאסר של חודש ימים או קנס של 500 לירות. כן הוספנו ותיקנו — "וזולת אם הוכיח להנחת דעתו של בית המשפט שנקט אמצעים סבירים למניעת כניסתה כאמור", ולא כל האמצעים הסבירים, כדי לאפשר לאדם אשר יכול להוכיח דבר זה, להביא הוכחה לטובתו.

יש מספר הסתייגויות ואני מבקש לתת אפשרות לנמק אותן.

ה"ר ק. לזו:

לסעיף 1 אין הסתייגויות. אני מעמיד אותו להצבעה.

ה צ ב ע

סעיף 1 נתקבל.

ה"ר ק. לזו:

לסעיף 2 הסתייגות לחבר הכנסת קלינגהופר. רשות הד"ר בור לחבר הכנסת קלינגהופר.

יצחק ה. קלינגהופר (המפלגה הליברלית):

אדוני היושב ראש, כנסת נכבדה. התנגדתי לנוסח של סעיף 2 — הוא סעיף 185 לפקודת החוק הפלילי, שנתקבל בוועדה — מכונת נגד הטלת נטל ההוכחה על הנאשם בכל הנוגע לשאלה אם הוא נקט אמצעים סבירים להשגת הדרוש כדי לספק את הצרכים החיוניים לילד או לנכה, כאמור באותו סעיף.

הסדר תחקיתי זה, לפיו חובת ההוכחה רובצת על הנאשם, פוגעת קשות באחד ממושכלות היסוד של דיני העונשין הנורו גים במדינות נאורות. הוא הכלל המורה שעל התביעה להוכיח את אשמתו של הנאשם, ולא על הנאשם להוכיח שהוא לא ביצע את העבירה שהתביעה מייחסת לו. הנאשם צריך להיות

תיקונים הדרושים בפקודת החוק הפלילי, ואשר במשך הזמן נתקבצו, וצריך היה להביא אותם לידי גמר חקיקה. אציון קודם כל את התיקונים שהכניסה ההעדה להצעת החוק שהובאה לפנינו.

הסעיף הראשון מדבר על עדויות סותרות, כלומר הוא מטיל עונש על מי שנתן עדות סותרת לפני שתי אינסטנציות. סייגנו את האיסור הזה רק למקרים שנערכה חקירה וזו היתה חקירה אשר קדמה לאישום בבית המשפט או בבית דין משמעותי. כלומר, לא בכל חקירה ולא בכל הנסיבות תהיינה עדות סותרת והודעה סותרת עבירה פלילית, אלא רק במקרה שהן קשורות במשפט.

את הסעיף השני תיקנו בשתי נקודות. הוא דן בהזנחת ילדים ונכים. הגדלנו את העונש המכסימלי המוטל על הזנחת ילדים ונכים משנתיים, כפי שהיה מוצע, לשלוש שנים. מאידך גיסא ריככנו את הסיווג הקובע מתי אין העונש חל. בהצעת החוק נאמר שהעונש אינו חל "אם הוכיחו שנקטו כל האמצעים הסבירים שבידם לנקוט להשגת אמצעים כדי לספק את הצרכים ואין בידם לספקם". ריככנו את הנוסח הזה בכך שאמרנו "אם הוכיח שנקט אמצעים סבירים, לפי נסיבות המקרה, להשגת הדרוש כדי לספק את הצרכים ואין בידו לספקם". מצינו שהניסוח "כל האמצעים הסבירים" חמור מדי, כי קשה יהיה אי פעם להוכיח שמישהו נקט כל האמצעים הסבירים שבידו.

בסעיף הבא, המדבר על נטישת ילדים ונכים, הפכנו את החלק השני לסעיף משנה מיוחד. ההצעה היתה שנטשה כוללת גם סירוב לקבל ילד או נכה להשגחה או מסירתם למי שאינו מחוייב לדאוג לצורכי חייהם, כלומר, ההצעה היתה להעמיד סירוב לקבל ילד בדרגה אחת עם נטישה. הוועדה מצאה שיש הבדל גדול בין שני העניינים, ולכן יש להבדיל ביניהם גם מבחינת העונש שיש להטיל עליהם. במקרה הראשון יהיה איפוא העונש כפי שהוצע, שלוש שנים, ובמקרה השני יהיה העונש שישה חודשים.

את הסעיף הרביעי בהצעת החוק לא קיבלה הוועדה. הוא מדבר על כך שיש להאשים בעבירה פלילית מי שמפריע למעבר החופשי ברחוב או ברחבה וכו' עליידי שהוא לן בהם או גורם שאנשים לילון בהם. הוועדה מצאה שלא יהיה נכון, בתנאים שלנו, להפוך את הענין הזה לעבירה פלילית ומחקה את הסעיף הזה.

בסעיף הבא, שהוא עכשיו סעיף 4, תיקנו רק דבר מילולי ליתר דיוק. במקום "ממין או במצב שיש בו כדי לסכן" כתבנו "ממין או בתנאים שיש בהם כדי לסכן".

התיקון הבא הוא בסעיף 6. כאן, בחלק השני של סעיף 243א, מדובר על הזנחת שמירתם של כלי יריה וחומרים מסוכנים, ונאמר בהצעת החוק שסעיף זה "אינו חל על החזקה, או השארה במקום שהוא מחנה צבאי, או שבו מתנהלות פעולות צבאיות, או תוך כדי אימונים במסגרת הצבא". הוועדה תיקנה את הסעיף בשני עניינים. היא אמרה שהסעיף הזה לא יחול רק על מי שנתון לשיפוט צבאי, לפי חוק השיפוט הצבאי, הוא יחול על אדם כשהוא נמצא, במקרה או בתפקיד, במחנה צבאי. כן היא הוציאה מן הפטור את מדריכי הגדו"ע.

כבוד היושב ראש, כאן הושמט פרט בניסוח, ואני מבקש להוסיף תוספת בסוף המשפט הזה בסעיף 6, שהוא תיקון לסעיף 243א. נאמר: "אולם יחול על מדריך כאמור בסעיף 25(ב) לחוק כלי היריה, תש"ט—1949"; עכשיו יחול להוסיף: "בסעיף 22(2)(ג) לחוק חומרי הנפץ, תשי"ד—1954", כי בשני החוקים האלה דובר על מדריכי גדו"ע

שלתי שרצה להטיל עונשי מאסר על אנשים אשר לנים ברחבה או בגינה. סעיפים רבים בחוק זה היו חודרים רוח זו אשר במקום לפתור בעיות סוציאליות, במקום לאחוז את הבעיות בציציות ראשן ולמצוא להן פתרון ציבורי-סוציאלי, בחרים בדרך שאין קל הימנה — מושיבים את האדם בבית-סוהר, והכל בא על מקומו בשלום.

חבר-הכנסת קלינגהופר הוזכר את הצד התחקיתי-משפטי. גם הוא ציין שיהיה בכך משום עיוות אם נעביר את נטל ההוכחה על הנאשם במקום על התביעה. אבל רק לעתים רחוקות אנו מטילים את עומס ההוכחה על הנאשם. נושא זה מעורר לעתים קרובות ויכוחים רציניים. זכורים ודאי לחברי הכנסת אותם ויכוחים ערים סביב חוק בטחון המדינה. נשמעה אל טענה שגם בחוק חמור זה יש לשמור על כללי החירות של האדם. ניסו להסביר לנו שענין הבטחון הוא כה יקר שבעטיו מותר לסטות מכללים מקובלים. אבל אין להעביר את עומס ההוכחה על הנאשם בכל חוק רגיל בגלל נימוקים משפטיים ולא בטחוניים. לא ייתכן שבגלל נוחיות אדמיניסטרטיבית נרחיק לכת ונלך בדרך זו.

מדובר כאן בהורים שבאו מארצות שונות, ברובם המכריע של המקרים — משפחות מרובות-ילדים. לא בגלל רוע-לב מוניתים הם את הילדים, אלא משום שהגורל התאכזר להם. אין חולקין על כך שצריך לדאוג לילדים אלה ולשמור על שלומם. לעתים המחלקה הסוציאלית של העירייה או הרשות המקומית צריכה לדאוג לילדים הללו. אבל קל יותר להטיל את העונש על ההורים. האם נפקיר את הילדים הללו? האם בגלל ההזנחה של ההורים לא נדאג לילדיהם? לא מדובר בעבדי רות פליליות. מדובר באנשים שמצבם הכלכלי קשה.

חבר-הכנסת קלינגהופר ואנוכי איננו מתנגדים להוספת המלים „ואי-ההספקה כאמור נובעת מאי-נקיטת אמצעים סבירים, לפי נסיבות המקרה, להשגת הדרוש כדי לספק את הצרכים למרות שבידם לספקם“. אם יש באפשרותם של ההורים לספק את הצרכים ובכל זאת הם מוניתים את הילדים, יש להטיל עליהם עונש מאסר. אבל אין מקום להפוך את הקערה על פיה ולענות את הוראות החוק ואת דיני ההוכחה.

המשטרה יכולה להוכיח בנקל אם ביכולתם של ההורים לדאוג לילדיהם ולספק את צורכיהם. המשטרה יכולה להוכיח שאותו הורה יכול היה לפנות ללשכת העבודה כדי להשיג עבודה, והוא לא עשה כן. האם קשה להוכיח זאת? מדוע צריך לפטור את התביעה מחובת ההוכחה?

ההצעה המשותפת של חבר-הכנסת קלינגהופר ושלי אומרת שבמקום הסיפה תבוא הפסיקה הבאה: „ואי-ההספקה כאמור נובעת מאי-נקיטת אמצעים סבירים, לפי נסיבות המקרה, להשגת הדרוש כדי לספק את הצרכים למרות שבירו לספקם, דינו — מאסר שלוש שנים“.

היור"ק. לור:

רשות הדיבור ליושבי-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט.

משה אונא (יור' ועדת החוקה, חוק ומשפט):

אדוני היושבי-ראש, כנסת נכבדה. הוועדה סבורה שתאיור המצב, כפי שניתן עליידי חברי-הכנסת קלינגהופר וקושניר, איננו מתאים כל-כך למציאות שלנו. אמנם העקרון שחובת ההוכחה צריכה להיות על התביעה הוא עקרון חשוב; אבל הוועדה שאלה את עצמה אם בתנאים כהם אנו חיים אדם המונית את ילדיו הוא בלתי-אפשרי. כיום יש אמצעים רבים לשמירה על ילדים. יש לשכה סוציאלית, יש לשכת עבודה, ואפשר לדאוג לילדים בדרכים שונות. אם למרות זאת אדם

תמיד בחזקת זכאי כל עוד הקטיגוריה לא הביאה ראיות מספיקות נגדו להוכחת המעשה שהוא מואשם בו. חוקה זו, לא זו בלבד שהיא נמנית על עיקרי המשפט הפלילי המודרני, אלא היא מהווה גם מבחינה קונסטיטוציונית חירות אלמנטרית של כל אדם שחוקות רבות מכירות בה ואף מסמכים בינ-לאומיים חדישים מגינים עליה.

אקרא, מתוך הספרות המקצועית, קטע מספרו של הפרופסור הצרפתי Pierre Bourzat: *Traité théorique et pratique de droit pénal* (1951) ... "C'est un principe général que ... la charge de la preuve, dans le procès pénal, incombe à l'accusateur, c'est-à-dire au ministère public ... en matière pénale, l'accusé est couvert par une présomption d'innocence qui constitue une garantie de la liberté individuelle. Cette présomption ... a pour conséquence que, dans le doute, il faut se décider en faveur de l'accusé (in dubio pro reo)".

אתרגם את הדברים לעברית: „כלל גדול הוא שחובת ההוכחה במשפט פלילי מוטלת על התביעה, זאת אומרת על הקטיגוריה. בענינים פליליים הנאשם מוגן עליידי החוקה שהוא זכאי וחף מפשע, חוקה שהיא אחד הבטחונות לחופש האישי שלו. חוקה זו, תוצאתה היא שבמקרה של ספק צריך לפסוק לטובתו של הנאשם“.

רבותי חברי הכנסת, אסור לנו במשטר דמוקרטי, הדוגל בשלטון החוק, לפתוח פתח בחוק הפלילי שלנו להעברת חובת ההוכחה משכמה של הקטיגוריה לשכמו של הנאשם. אם ניצור היום תקדים מסוכן כזה, אזי צפויה לנו בעתיד הגברת לחץ מצד המשטרה ומצד גורמי הקטיגוריה שיגידו לכנסת שגם לגבי עבירות אחרות קשה להם להביא ראיות לאשמתו של העבריי, ומוטב איפוא לחייב את הנאשם שהוא יטיר את עצמו מן החשד והאשמה. טעם הנוחיות האדמיניסטרטיבית אסור שיהפך לטעם ולבנטי בפני הפורום של הגוף המחוקק.

על כן מציע אני שנטל ההוכחה יוחזר לידי התביעה ושעליה יהיה להוכיח כי אי-ההספקה של הצרכים החיוניים נובעת מאי-נקיטת אמצעים סבירים, לפי נסיבות המקרה, להשגת הדרוש כדי לספק את הצרכים, אף-על-פי שבירו של הנאשם לספקם — ושלא על הנאשם להוכיח את ההיפך מזה. ברוח זו ניסתתי את הסתייגותי.

אדוני היושבי-ראש, רצוני להוסיף רק עוד זאת כי ברוב המקרים שסעיף זה עשוי להיות מופעל עליידי הקטיגוריה, המדובר הוא בהורים מוכי גורל החיים בדלות וסובלים ממצוקת אמצעים ומתלבשים כדאגות חמורות. הם הם שהחוק יעמיד אותם במצב של אשמים שיהיו בחזקת אשמים, כל עוד לא יוכיחו, הם עצמם, שהם חפים מפשע. על כל הצרות המטרידות אותם והמכבירות עליהם ועל משפחתיהם, תביא המדינה עוד צרה זו. דומני שלא אטעה אם אומר שמבחינה זו החוק בנוסחו הנוכחי עשוי לפעול באופן שיגרום למעשה לתוצאות בלתי-סוציאליות. זהו נימוק נוסף עליו אני מבסס את הסתייגותי.

היור"ק. לור:

לאותו סעיף הסתייגות לחבר-הכנסת קושניר.

יוסף קושניר (מ"פ):

אדוני היושבי-ראש, כנסת נכבדה. בחוק זה במיוחד, התבלטה המגמה לפתור בעיות סוציאליות באמצעות עונשין פליליים. הזכיר היושבי-ראש הנכבד של ועדת החוקה, חוק ומשפט, שאפילו הוועדה ראתה צורך לפסול את הנוסח הממ

נראה לי שאם נמצא אדם במצב חמור ביותר, צריכה עובדה זו להיות בבחינת סיבה מקילה שהחוק מכיר בה, ועל כן, אם הוכיח שאין בידו לספק את צורכי חייו של הילד או הנכה, יש להטיל עליו עונש קל יותר. במקרה אחר, כאשר הנטישה נובעת אך ורק מחוסר אחריות משועת, יש כמובן להטיל את העונש החמור יותר.

הי"ר ק. לוז:

רשות הדיבור לחבר-הכנסת בר-רב-האי להנמקת הסתייגותו. אחריו ישיב יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט על הסתייגותו של חבר-הכנסת בר-רב-האי. חבר-הכנסת בר-רב-האי נימק אחר כך את דעת הרוב בוועדה בקשר להסתייגותו של חבר-הכנסת אונא.

דוד בר-רב-האי (מפא"י):

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה. ירשה לי כבוד היושב-ראש לחלוק על הסדר שהוצע עליי, מכיוון שהסתייגותי למעשה היא תשובה להסתייגות של חברי לוועדה.

לא נעלמה ממני רצינות הבעיה שלפנינו. רצינות הבעיה היא ביחס לילדים וגם ביחס להורים. אין זה מקרה רגיל. אנחנו דנים בכעיה של נטישת ילדים על-ידי הוריהם, דבר העומד בניגוד לרגשות הטבעיים של ההורים, בניגוד למור נאים היסודיים של חיי החברה שלנו. ואם בכל זאת נאלצים אנחנו לקבוע בחוק הפלילי עמדה ביחס לעובדות האלה, הרי זה סימן שמינן שמינן כאלה ישנם בחברה שלנו, והמתחלק איננו יכול להתעלם מהם.

ההבדל המעשי בין הסתייגותי חברי לבין הסתייגות שלי הוא בזה שהם מנסים ליצור דרגות של עונשים ביחס לנסיבות של נטישת ילדים.

ההסתייגות שלי מציעה רק תוספת הגדרה, הכוללת במור שג, "נטישה" כל מיני אפשרויות, ובמיוחד אפשרות שנפוצה — לצערנו הרב — בארץ: עזיבת ילדים בלשכה לעזרה סוציאלית, בלשכת הסעד וכו', מתוך הנחה שמשוהו ייעשה להם.

ההסתייגות שלי נשענת על ההנחה, שנטישת ילד — זו תמיד עבירה. לכן אני מציע להשאיר את הגג של שלוש שנות מאסר, ומשאיר בבית-המשפט את האפשרות לדון בנסיבות של כל מקרה ומקרה. אין אני רוצה להכתיב בבית-המשפט באיזה מקרה יטילו עונש מאסר של ששה חודשים, או בהתאם להצעתו האלטרנטיבית של יושב-ראש הוועדה, חבר-הכנסת אונא, מאסר של שנה במקרה מסויים.

אני מציע להשאיר את קביעת מידת העונש לשיקול-דעתו של בית-המשפט. כן אני מציע להרחיב את המסגרת של המושג נטישה, כדי שיחול על כל המובנים וכל האפשרויות הקיימות. אנחנו חיים במשטר של חוק פלילי, של דיני עונשין, שאינם מחייבים את בתי-המשפט להטיל עונש מסויים. אנחנו קובעים תמיד, בכל מקרה, רק את הגג, רק את המכסימום שעליו לא יוכל השופט לעבור, ומשאירים בידי השופט אפשרות להתחשב בנסיבות של כל מקרה ומקרה.

משום כך אני מתנגד גם להגדרתו של חבר-הכנסת קושניר, שרק במקרה של זדון ושל העדר סיבה חוקית או סבירה יוטל עונש. אגב, אינני יודע איזו סיבה חוקית יכולה להיות לנטישת ילדים. כן אני מתנגד לניסוח של חבר-הכנסת אונא וקושניר, "אם הוכיח שאין בידו לספק צורכי חייו של הילד או הנכה, דינו — מאסר שנה". תשאירו זאת לבית-המשפט. אני מטיל ספק בבית-המשפט יתחשב בנסיבות מיוחדות, אבל אל לנו להכתיב לו זאת.

אני מציע שבמקום סעיף קטן (ב) יבוא סעיף כדלקמן: "לענין סעיף זה, נטישה — לרבות סירוב לקבל את הילד

מזניה את ילדיו ואיננו דואג לשלומם ולבריאותם, ספק רב אם הוא בחזקת זכאי.

החוק לא בא לפתור בעיות סוציאליות. הוא מניח מראש שהחברה קבעה הסדרים ענפים על מנת לדאוג גם למי שאיננו יכול להסתדר בחיים. לכן הונחת ילדים ונכים היא עבירה חמורה. אין זו בעיה פלילית רגילה שבה יש להטיל את חובת ההוכחה על הקטיגוריה. במקרה כזה קשה גם להוכיח אם אדם נקט אמצעים סבירים כדי לדאוג לילדיו, כיצד להוכיח אם הוא פנה ללשכת העבודה אם לאו, או אם עשה את הדרוש כדי לדאוג לפרנסת בני משפחתו? קשה לטעון שזו שאלה של נוחיות אדמיניסטרטיבית לפרקליטות. במקרה חמור כזה אין לדרוש מן התביעה להוכיח אם אמנם נקט האיש אמצעים סבירים להשגת הדרוש כדי לספק את הצרכים של הילדים.

לכן לא קיבלה הוועדה את דעתם של חברי-הכנסת קלינגהופר וקושניר.

הי"ר ק. לוז:

אנו עוברים להצבעה על סעיף 2.

הצבעה

התיקון של חברי-הכנסת י. ה. קלינגהופר וי. קושניר לסעיף 2 לא נתקבל.

סעיף 2, בנוסח הוועדה, נתקבל.

הי"ר ק. לוז:

רשות הדיבור לחבר-הכנסת קושניר, להנמקת הסתייגותו לסעיף 3.

יוסף קושניר (מפ"ם):

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה. אני רוצה לנמק את הסתייגותי, מאחר שהנמקותי להסתייגותי לסעיף הקודם כותן יפה גם להסתייגותי בסעיף 3.

אני מציע להוסיף לנוסח הוועדה בסעיף 3, שרק אם נעשה הדבר כזדון והאדם עזב את הילד ומשאירו ללא אמצעי מחיה בלי כל סיבה חוקית או סבירה, רק אז יימצא אשם בעון. מאותם הטעמים שציינתי קודם, גם כאן לא ראיתי לנהוג קלות ולמהר להטיל על אדם עונש של שלוש שנות מאסר. המדובר באותם אלמנטים, אבל מכיוון שנימקתי את הסתייגותי כבר קודם, וכותה יפה גם לסעיף זה, איני רוצה לחזור על דברי.

אם יורשה לי, אני רק רוצה להביא את ההסתייגות האלטרנטיבית של יושב-ראש הוועדה, חבר-הכנסת אונא, ושלי, לדעת, יש להבדיל בין מקרים שאדם מסוגל לפרנס את ילדיו ובכל זאת נוטש אותם לבין מקרים שאדם אינו מסוגל לפרנס את ילדיו והוא נוטש אותם.

אנחנו מציעים בסוף סעיף קטן (א): "אם הוכיח שאין בידו לספק צורכי חייו של הילד או הנכה, דינו — מאסר שנה". במקרה כזה אנחנו מציעים שדינו יהיה מאסר של שנה אחת, במקום שלוש שנים.

אבקש לקבל את הסתייגותי.

הי"ר ק. לוז:

רשות הדיבור לחבר-הכנסת אונא להנמקת הסתייגותו.

משה אונא (המפלגה הדתית-לאומית):

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה. רצוני להוסיף רק שני משפטים. נראה לי כי יש הבדל גדול בין אדם הנוטש את ילדיו מתוך יאוש, מתוך שהוא דואג את מצבו כמצב שאין מוצא ממנו, ובין מקרה שאדם נוטש את ילדיו מתוך חוסר אחריות, כי לא ייתכן שאדם יתייחס כך כלפי ילדיו.

במדינה חוברות תעמולה על מנת לעודד לחסוך כספים; ובחוברות אלו מופיע צילום של שטר כסף. אנו מקבלים חוברות כאלה. ילדנו מקבלים אותן בבתי-הספר. יש תכניות חסכון "כח" ו"נח" שבהן מופיע צילום של שטר כסף. מודעות כאלה מופיעות גם בעתונים. אפילו מוסדות ממלכתיים מפרסמים מודעות כאלה ובהן צילום של שטר כסף. עושה זאת משרד השיכון המפרסם תכנית הבניה במסגרת "חסכון לבניה". מה הרע בכך אם מדפיסים צילום של שטר כסף? מובן מאליו, אם הדבר נעשה לשם הטעיה או רמאות, והי עבירה חמורה שדינה איננו 500 לירות, אלא בחוק הפלילי יש סעיף מיוחד המטיל עונש חמור על עבירה כזאת. על כן אין צורך בתוספת זו. נהפוך הוא, תר"ס שט זו רק מבלבלת דעתם של הבריות. אמנם לפי הסעיף בחוק הפלילי, מעשה זה הוא בגדר עבירה אם היה בו נסיון להטעות. ואילו בסעיף 9 כתוב: "העושה או המפיץ דבר שאינו שטר כסף והוא דומה בעיקרו לשטר כסף". ממנה נפסק: אם הכוונה היא באמת לזיוף, מסוכן לכלול סעיף זה בספר החוקים; כי מי שיעבור עבירה כזאת יטען: הפצתי דבר שאינו שטר כסף אבל הוא דומה לשטר כסף; מדוע מאשימים אותי בעבירה חמורה של פשע, זיוף, ולא מאשימים אותי לפי סעיף 9? ואם תמצ' לומר: לא, סעיף זה מכון רק לאותם שטרי כסף שהדפיסו לפני הבחירות הקודמות, כאשר המפ' לגה להדפיסה אותם רצתה להראות שערכו של הכסף יורד — והיא הדפיסה שטרות קטנים משטר הכסף המקובל במדינה — ומפלגה אחרת שתצעה להראות שהכסף ערכו עולה, תוכל אף היא להדפיס שטרי כסף ולהראות שערכם עולה, — מדוע צריך להפוך מעשה כזה לעבירה? מה החטא בכך? כמובן כל זה אמור לגבי מקרה שאין בו כוונה להטעות או לרמות. אני חושב בסעיף 9 כפי שהוא מנוסח, עלולות לצמוח ממנו תקלות רבות דווקא במקרים של זיוף רציני. אם הדבר נעשה לצורך תעמולה או קריקטורה — מדוע הוא אסור?

בוועדה נאמר לנו שהכסף הוא סמל של המדינה. עם כל הכבוד, אני חולק על כך. דגל וסמל של המדינה — אותם חובה לכבד, ואסור לעשות מהם חוכא ואיטלולא. יש חוק מיוחד המבטיח כבודם של סמלים אלה, לצערי לא תמיד מקפידים אנו על מילוי ההוראות של חוק זה.

כולנו יודעים שלכסף יש ערך רב. אבל אינו אלא כסף. איננו סמל של המדינה, אף-על-פי שהוא מוצא עליידי בנק ישראל שהוא מוסד ממלכתי. על דגל או סמל צריך להגן גם מפני חיקויים, ואמנם החוק מגן עליהם. אבל לגבי כסף — הדבר מיותר לחלוטין. סעיף זה בא ליצור עבירה פלילית ממעשה שאין בו נזק ציבורי ואינו פוגע בשום דבר.

לכן אמרתי בפתח דברי שזה סעיף משעשע, אם הכוונה שלו איננה להקל ביופיים ממש. יגידו לי על כך, וכך כנראה יגיד לי היושב-ראש הנכבד של הוועדה, שהנה יש סעיף בחוק הפלילי העושה עבירה גם מהשמדת כסף. אני בשלעצמי חושב, שגם הסעיף ההוא מגוחך. עדיין לא ראיתי אנשים — מלבד חולי נפש — שיקחו צורך כסף וישמידו אותו רק כדי להפגין את זלזולם בכסף, לא פגשתי כאלה לא ברחוב, לא בבית-המשפט ולא בשום מקום. לא ראיתי אדם משמיד כסף.

אני סבור, רבותי הנכבדים, כי כולנו צריכים לשאוף לכך שהממשלה תמצא דרכים יעילות יותר להאדיר כוחה של הליי ו להגדלת חשיבותה מאשר להילחם בדבריה תעמולה, בחרי פש ציור של קריקטוריסטים, אם רוצים בכך, עליידי עשיית שטר כסף לאיכותו. אני חושב שזה מיותר לחלוטין, ואני מציע למחוק את שני הסעיפים האלה הדנים בחידוש ה"מהפ" כני" הוה, שאין לו אח ורע בחוקים אחרים ובמדינות אחרות.

או הנכה להשגחה, או מסירתם למי שאינו מחוייב לדאוג לצורכי חייהם" (כמו השארתם על פתח מועצה מקומית או לשכת הסעד) "ולא הסכים שיהיו ברשותו, או השארתם בידי אדם ביועצין שאותו אדם אינו דואג לצורכי חייהם". אשר למידת העונש בנסיבות השונות, זאת אני מציע להשאיר לבית-המשפט.

אני מבקש לקבל את ההסתייגות שלי.

היו"ר ק. לוז:

רשות הדיבור ליושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט.

משה אונא (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט):

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה. אני מתייחס להסתייגותו של חבר-הכנסת ברר"ב-האי. חבר-הכנסת ברר"ב-האי כבר השיב על הסתייגותו של חבר-הכנסת קושניר.

הרוב בוועדה היה סבור כי מחובת המחוקק לתת הוראות מפורטות יותר לבית-המשפט בקשר למקרים כאלה, לתת הד-רכה שאינה מסתפקת בהכללה כה רחבה של המושג נטישה, שיהיו כלולים בה כליכך הרבה מקרים שונים. כגון: ילד נמצא במוסד והמוסד הודיע לאב שאינו יכול להחזיק בו, אך האב אינו בא לקבלו. במקרה כזה האב הוא בר-עיוני. אבל קשה להשוות מקרה זה למקרה של נטישת תינוק על מפתח המשטרה או לשכת הסעד, שזוהי נטישה ממש. נראה היה לוועדה שכדאי להבחין הבחנה ברורה בין המקרים, וב-התאם לכך לתת הוראות לבית-המשפט על מידת העונש. כמובן, אפשר לומר כי בעניינים אלה אפשר לסמוך על בית-המשפט שישקול את הדברים. אבל לוועדה נראה היה שכאשר נקבע עוון חדש, רצוי שהמחוקק יתן דעתו על כך, יגדיר הגדרות ברורות ומפורטות, ולא ישאיר עבודת החקיקה לבית-המשפט. על כן אני מבקש לדחות את ההסתייגויות.

היו"ר ק. לוז:

נעבור להצבעה.

ה צ ב ע

התיקון של חבר-הכנסת י. קושניר לסעיף 3 לא נתקבל.

בעד התיקון האלטרנטיבי של חברי-הכנסת

מ. אונא וי. קושניר לסעיף 3 — 9

נגד — 13

התיקון האלטרנטיבי של חברי-הכנסת מ. אונא

וי. קושניר לא נתקבל.

התיקון של חבר-הכנסת ד. ברר"ב-האי לסעיף 3

לא נתקבל.

סעיף 3, בנוסח הוועדה, נתקבל.

היו"ר ק. לוז:

לסעיפים 4—8 אין הסתייגויות. אני מעמידם להצבעה.

ה צ ב ע

סעיפים 4—8 נתקבלו.

היו"ר ק. לוז:

לסעיף 9 הסתייגויות לחבר-הכנסת בגין וקושניר. רשות הדיבור לחבר-הכנסת מרידור, להנמקה.

אליהו מרידור (תנועת החירות):

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת. מה בא סעיף 9 לחדש? לפי דעתי — אם מותר לי לומר כך בלי לפגוע בכבוד החוק — סעיף זה הוא סעיף משעשע. כתוב בו: "העושה או המפיץ דבר שאינו שטר כסף והוא דומה בעיקרו לשטר כסף שהוא הילך חוקי בישראל, דינו — קנס 500 לירות". נניח שקופת גמל או קופת חסכון שולחות לבתי האזרחים

דברים, כי לפני הוועדה הביאו נייר שיש לו צורה של שטר כסף שהוציא איוה מועדון לילה, ובמקום הדיג המצויר בלירה, מצוירת שם תמונת בדרך של אותו מועדון. חבר הכנסת קושניר זכר, כנראה, דבר-מה מן הבחירות והדברים נתערבבו בזכרונו.

לגופו של ענין רצוני להוסיף, כי אינני חושב שאפשר לעבור בקלות על הטענה (כפי שמנסה חברה-הכנסת מרידור) שיש ביחסו של אדם לשטר כסף משהו מן היחס לכלל ולסדר המדינה. אם מפגינים ולול בשטרות הכסף בצורה כזאת שמשתמשים בהם לצורכי תעמולה ולשם הפיכתם לדבר מגוחך, הרי אין זה דבר שאפשר להתייחס אליו בשוויון נפש כפי שמתייחס אליו חברה-הכנסת מרידור. עמתי בדברי הפתיחה על כך שכתוב עכשיו בנוסח החוק „העושה או המפיץ דבר שאינו שטר כסף והוא דומה בעיקרו לשטר כסף“. הטענה שהביא חברה-הכנסת מרידור, שמישהו יצלם בתוך תמונה או בעלון תעמולה לחסכון חבילות שטרות כסף ואז יחול עליו הסעיף הזה — לא מניח ולא מקצתיה. הנוסח אומר בבירור, שאם עצם המוצג הזה דומה לשטר כסף בעיני קרן, כלומר שהוא בגודל של שטר כסף ובצורה של שטר כסף ותיצוניותו כתיצוניות שטר כסף, אלא שמה שעליו משמש לתעמולה או לבידור — עליו יחול סעיף זה. זאת הכוונה של הסעיף והוועדה מצאה שיש יסוד לחוקקו. אין כל יסוד לדברי חברה-הכנסת קושניר שבדרך זו רוצים כביכול להסית את הדעת מבחינת טוהר הבחירות. אין כל קשר בין הדברים. הכוונה היא לכך שיתייחסו בדרך-ארץ לאותם דברים שהמדינה מוציאה, כלומר שהמדינה רואה בכך ביטוי לריבונותה. אין לכך כל קשר עם בעיית טוהר הבחירות וכדומה.

הוועדה מצאה כי כדאית הצעת הממשלה שתתקבל עלידי הכנסת, ואני מבקש איפוא לדחות את ההסתייגויות.

היו"ר ק. לוז :

אנו עוברים להצבעה.

ה צ ב ע

הצעת חברה-הכנסת מ. בגין וי. קושניר למחוק את סעיף 9 לא נתקבלה.

התיקון האלטרנטיבי של חברה-הכנסת מ. בגין וי. קושניר לסעיף 9 לא נתקבל.

התיקון האלטרנטיבי השני של חברה-הכנסת י. קושניר לסעיף 9 לא נתקבל.

סעיף 9, בנוסח הוועדה, נתקבל.

היו"ר ק. לוז :

לסעיפים 10—12 אין הסתייגויות. אני מעמיד אותם להצבעה.

ה צ ב ע

סעיפים 10—12 נתקבלו.

היו"ר ק. לוז :

האם יושב-ראש הוועדה מבקש להעמיד את החוק להצבעה בקריאה שלישית ?

משה אונא (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט) :

כן. אני מבקש להעמיד את החוק להצבעה בקריאה שלישית.

ה צ ב ע

חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (מס' 24), תשכ"ה—1965, נתקבל.

יצחק ה. קלינגהופר (המפלגה הליברלית):
זה לא נכון. זה מצוי בכמה חוקים.

אליהו מרידור (תנועת החירות) :

מעטים מאד, אדוני הפרופסור. בקושי תמצאו מדינה כזאת. אינני זוכר איפה היא נמצאת. בדרך כלל במתקנות שבאומות אין סעיפים כאלה. קיימות כיום 115 מדינות, כמעט כל דבר אתה יכול למצוא באחת מהן. כל דבר אפשר למצוא באיזו מדינה שהיא, אבל בדרך כלל אין זה מקובל. אני מציע לוותר על שני הסעיפים האלה, ועלידי כך יתקצר החוק בשני סעיפים, וגם זאת מעלה.

היו"ר ק. לוז :

רשות הדיבור לחברה-הכנסת קושניר.

יוסף קושניר (מ"ס):

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה. אני רוצה להוסיף כמה משפטים על דברי קודמי. הצעתי למחוק את שני הסעיפים הללו. אין ספק שאין צורך בהם. לא רק לפי נוסח הסעיף אין חשש של הטעיה, אלא בפירוש שעמו מנציגי בנק ישראל, אשר הופיעו לפני הוועדה, שגם הם לא היו מסוגלים להביא כתמיכה לענין זה יותר מדוגמה אחת. ביי קשתי להביא דוגמות של שימוש כזה בכסף שהיה בהן משום הטעיה. הם הביאו לפנינו לירה אשר בה השתמשו בבחירות האחרונות. מדוגמה זאת היה ברור לעיני כל שאין כל חשש של הטעיה.

עצם העובדה שאין מטילים מאסר בשל עבירה זאת — ובדרך כלל מטילים מאסר בשל כל עבירה פלילית — אלא מסתפקים בקנס כספי, — עצם עובדה זו מעידה שהממשלה, אשר הציעה את החוק, לא ראתה זאת כענין לחוק פלילי. במקרה שלפנינו לא יטילו מאסר, אבל, מה איכפת, יטילו קנסות על התושבים. גם אם אין זה מויק, גם אם אין זה מטעה — יטילו קנסות. מה יכול להזיק אם יטילו קנסות ?

אני רוצה לומר לכם, חברי הכנסת הנכבדים, שאני בעד טוהר הבחירות, אבל אין להסית את הדעת עלידי חוקים אלה כדי לא לדבר על הדבר העיקרי. אם צריך לדאוג לטוהר הבחירות, הרי לא עלידי חוקים שאין להם כל נגיעה לדבר. אמנה לכם, אם יהיה הצורך בכך, הרבה מקרים שכדאי לשמור בהם על טוהר הבחירות. אבל הבחירות לא תיפגמנה, לא מבחינה מוסרית ולא מבחינה אחרת, אם יהיה השעשוע הזה, כפי שקרא לו קודמי.

על כן, מכיוון שגם בנק ישראל מוכרח היה להודות לפנינו שאין חשש של הטעיה, ולא יכול היה, למרות כל מאמציו, להביא יותר מדוגמה אחת, והוא הצטייד בכל החומר שהיה ברשותו, אני רואה נזק בכך שנחמיר ונטיל עונשים כספיים כשאין צורך בדבר. זאת הסתת דעת מן הדברים הרציניים שיש לעשות כדי לשמור על טוהר הבחירות. בל נסית את הדעת מן העיקר ובל נעסוק בדברים מגוחכים. אני מציע איפוא למחוק את הסעיפים 9 ו-10.

במקרה שההסתייגות תידחה, אני מציע הצעה אלטרנטיבית, שבמקום קנס של 500 לירות יוטל קנס של 10 לירות בלבד. רציתי להביע בכך מורת-רוח מן החוק הזה. אם יטילו קנס בשיעור אשר לפי מושגינו איננו גבוה, 10 לירות במקום 500 לירות, גם בכך תובע מורת-הרוח, והנהיג מקה להתנגדותי לסעיפים כולם היא גם ההנמקה כאן.

היו"ר ק. לוז :

רשות הדיבור ליושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט.

משה אונא (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט) :
כנראה נתערבבו בזכרונו של חברה-הכנסת קושניר שני

ה. חוק הפיקוח על מעונות, תשכ"ה — 1965 *

(קריאה שנייה וקריאה שלישית)

היו"ר ק. לוז:

אנו עוברים לסעיף ד' של סדר-היום: חוק הפיקוח על מעונות, תשכ"ה—1965, קריאה שנייה ושלישית. רשות הדיבור ליושב-ראש ועדת השירותים.

נחום ניריפאלקס (יו"ר ועדת השירותים הציבוריים): כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה. שר הסעד שהביא את החוק הזה לקריאה ראשונה, הסביר את מטרתו, ולא אחזור אלא אזכיר לחברי הכנסת שמטרת החוק היא לחייב מעונות (ומיד אגיד מה זה "מעונות") בפיקוח של משרד הסעד.

טוב היה בעצם אילו כל חולי הנפש, כל החולים הכרוניים, כל הווקנים, כל המפגרים, היו נמצאים במעונות ממי שלחיים. אני מקווה שיבוא יום ובאמת יהיו לממשלה אפשרויות להקדיש את הסכומים הדרושים לדבר הזה. אבל כל עוד לא הגענו לכך, קיימים מוסדות פרטיים שמטפלים בילדים, יש בתי-אבות, בתים לחלי-נפש. אי-אפשר לומר שעד עכשיו לא היה פיקוח עליהם; במידה מסוימת היה פיקוח למעשה. כי כמה מוסדות היו פונים ומבקשים תמיכה ממשרד הסעד, וכל זמן שמשרד הסעד היה נותן תמיכה — הוא היה גם מפקח.

מטרת החוק היא שכל המעונות הללו יהיו חייבים בפיקוח, ומשרד הסעד צריך לדאוג להם ולפקח על התנאים, כי העיקר הוא התנאים במוסדות.

נתקלנו פה בבעיה אחת עקרונית. יש פה כמה שינויים שאעבור עליהם אחר-כך, אבל הבעיה העקרונית היתה שמלבד המוסדות הממשלתיים והמוסדות הפרטיים שבהם מטפלים בילדים, בזקנים, בחולים וכו' — קיימים עוד הרבה מוסדות של גופים ציבוריים שיש לנו אמן בהם, והגופים הציבוריים מפקחים על המוסדות האלה. לדוגמה: מוסדות עליית הנוער, מוסדות "משען" — בתי-ילדים של "משען", בתי-אבות של "משען" — או של רי"צ, ולפי ההגיון חשבונו שאם ניצור עוד פיקוח של משרד הסעד על אותם המוסדות המחזיקים מעונות ומפקחים עליהם, אותם גופים ציבוריים — אולי יהיה זה מיותר. אבל לא יכולנו להכניס בחוק יותר מדי יוצאים מן הכלל, ומפני כך שינינו את סעיף קטן (ב) של סעיף 3 לחוק.

בהצעת החוק היה סעיף 3 (ב), לפיו שר הסעד רשאי לפטור מעון פלוני או סוגי מעונות מרשיון ניהול. כל הסמכות היתה בידי השר. חשבנו שיהיה נכון יותר לתת אמנם סמכות זו לשר הסעד, אך בתנאים מסוימים. קודם כל, לא "מעון פלוני" אחד אלא סוגים של מעונות, אבל לא כל המעונות, אלא אותם מעונות שנוסדו ומתנהלים על-ידי מוסדות ציבור וארגונים ציבוריים, שהוכרו לצורך זה על-ידי הממשלה. כלומר, ענין זה אינו בידי שר הסעד, אלא בידי הממשלה. אם הממשלה מכירה שמעון פלוני נוסד ומתנהל על-ידי מוסד ציבור — שר הסעד רשאי לפטור אותו מקבלת רשיון, כי זאת החובה הראשונה — קבלת רשיון לניהול.

משום כך גם הוצאנו מסעיף 3 (א) את פסקה (1). לפי ההצעה המצויה בחוברת הכחולה פטורים מבקשת רשיון מעונו של רשויות מקומיות. הוצאנו סעיף זה מטעם פשוט — משום שאי-אפשר להשוות רשות מקומית אחת לחברתה, ביחוד באותם המקומות שעוד אין בהם רשויות מקומיות

נבחרות, אלא רשויות ממונות או מועצה קרואה וכדומה. לא אזכיר שום דוגמה. אנו מכירים את המציאות שלנו ויודעים כי ישנם הרבה מקומות במדינתנו שעדיין אי-אפשר לסמוך שם על הרשות המקומית, בכפר או במקום אחר. משום כך הוצאנו את פסקה (1), אבל הכנסנו אותה בסעיף 3 (ב), כי הממשלה תוכל להבדיל בין רשות מקומית אחת לחברתה. הממשלה תכיר, למשל, ברשות מקומית כמו תל-אביב, שזו באמת גוף ציבורי שהוכר לצורך זה על-ידי הממשלה ולכן אין צורך ברשיון. ואילו לגבי מועצה מקומית אחרת או כפר נידח, יכולה הממשלה להחליט שאינה יכולה להכיר בה כמוסד שאיננו צריך רשיון. זוהי בעצם הבעיה העיקרית.

הבעיה השנייה שנתעוררה היתה בנוגע לגיל הילד במעון. הנותנים טיפול לחוסים. אנו הרחבנו את הסעיף. בחר ברת הכחולה היה מדובר על "טיפול". אנו כתבנו בפירוש "טיפול סוציאלי". כפי שאמרתי, שאלת הילד היתה שאלת הגיל. בחוברת הכחולה היה הגיל 14 שנה. אני מודה, בור עוזה היה לנו רצון רב להעלות את גיל הילד, כי ישנם מוסדות שיש בהם ילדים בגילי מ-14 עד 18. ישנה גם הסתייגות כזו. אבל אני מודיע מראש שעם כל רצוננו להעלות את הגיל, נתקלנו בתשובה פשוטה: לשם כך נחוצים סכומים גדולים, ומסיבות תקציביות וארגוניות אי-אפשר לבצע דבר זה כעת, ובמשך הזמן — כך הובטח לנו ממשרד הסעד — ידאג לדבר זה. "במשך הזמן" זה יכול להיות בעוד שנה, שנתיים ושלוש שנים, כאשר תהיה אפשרות לבצע דבר זה.

בענין מעונות אלה נתקלנו גם בבעיה הקשורה בקיבוץ. מובן מאליה שאותם ילדים או זקנים של הקיבוץ הנמצאים בקיבוץ ואשר הם בני משפחתם של החברים — זה אינו נחשב למעון. בקיבוץ מוכרחים היינו להתחשב גם עם המציאות שלנו. המציאות היא שבהרבה קיבוצים ישנם ילדים שאין להם הורים. ילדים אלה אשר הקיבוץ מקבל אותם, היינו אומר אפילו: מאמץ אותם לא באופן חוקי, אבל מאמץ אותם כילדים של הקיבוץ. מי שמכיר את חיי הקיבוץ יודע שאין שם ילד בלי אב. אותם ילדים שהקיבוץ חושב שהם מאומצים אליו, הוא מאמץ להם הורים, כך שילדים אלה נהנים מכל אותם הדברים שההורים יכולים לתת לילד. בעיה זו עמדה לפנינו ובסעיף הגדרות, במקום שכתוב "משפחה", הוספנו "או שהם מוצמדים למשפחת חברים". אינם מוצמדים לקיבוץ כולו, אלא לאחת ממשפחות הקיבוץ. אני יכול להעיד על עצמי כי הייתי בהרבה קיבוצים וראיתי כי אפילו במשפחות שיש בהן כמה ילדים, יש ילד אחד או שניים מאומצים, הנחשבים כילדי אותה משפחה.

בחוברת הכחולה מוצע היה כי מקום המאכסן פחות מחמישה חוסים בו לא ייחשב למעון. אנו באנו לידי מסקנה שחמישה חוסים זה יותר מדי, ואפילו אם ישנם רק שלושה חוסים — מוסד כזה נחשב למעון וזקוק לרשיון.

הכנסנו סעיף חדש, סעיף 6, אשר לא היה בחוברת הכחולה, האומר: "נוכח שר הסעד כי מעון חדל למלא אחרי התנאים שנקבעו בתקנות או ברשיון, רשאי הוא לדרוש ממנהל המעון מילוי התנאים כאמור תוך תקופה סבירה שתקבע על-ידו לפי הענין. לא מילא המנהל אחר התנאים תוך אותה תקופה, רשאי שר הסעד לבטל את הרשיון".

ללא פיקוח, יכול לפעמים להיות מסוכן מאד. האוכלוסיה במוסדות אלה היא לרוב של ילדים עוברים, ילדים מבתים הרוסים, ילדים פרובלמטיים, ילדים הנתונים לכל מיני פורע-נויות בגלל מצבם הסוציאלי או המשפחתי, ולכן לא ייתכן להשאירם ללא כל השגחה.

כפשרה מציעה חברת-הכנסת כהן להוסיף אחרי סעיף 10 את הסעיף הבא: „הוראות חוק זה לא יתולו לגבי חוסים בין הגילים 14—18 אלא במידה ששר הסעד יורה על תחולתו בהכרזה שתפורסם ברשומות, והוא רשאי לסייג תחולתו לפי גילם, סוגי חוסים, סוגי מעונות או כל סיוג אחר“. הכוונה היא, מצד אחד, לא להשאיר גילאים אלה מחוץ לכל מסגרת ופיקוח, ומצד שני, להניח למשרד שיטפל בדבר, להחיל את הפיקוח לפי אפשרויותיו התקציביות ולפי הצרכים. ישנם סוגי מוסדות שאפשר לפטור אותם מן הפיקוח, אולם אין להוציא לגמרי גילאים אלה מכלל פיקוח.

היו"ר ט. סנהדראי:

אבקש מחברת-הכנסת עוזיאל לנמק גם את שאר ההסתייגויות של חברת-הכנסת כהן.

ברוך עוזיאל (המפלגה הליברלית):

בסעיף 12(א) נאמר: „שר הסעד ממנה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצוע, לרכות תקנות בדבר — (1) תקופת רישיונות ותנאיהם; (2) תנאי המגורים במעונות; (3) תנאי החזקת חוסים; (4) אמצעי בטיחות של מיתקנים ושירותים של מעונות; (5) תקן עובדי מעונות והכשרתם; (6) תנאי כשירותם של מנהלי מעונות; (7) דרכי הפיקוח על מעונות, בין שחובת רשיון חלה על ניהולם ובין שניהולם פטור מכך“. כל אלה הם דברים חשובים מאד, שמן הראוי היה כי חלק גדול מהם ייכנסו לחוק עצמו, ולא לתקנות, כדי שהדבר לא יהיה תלוי בשיקול-דעתו של השר בלבד. על כן מוצע שתהיה לפחות תחייצות בענין זה עם ועדת השירותים הציבוריים של הכנסת. יש המציעים שהדבר יהיה באישור ועדת השירותים הציבוריים של הכנסת, אך לפחות שתהיה תחייצות. במה זה יזיק? אין בכך כל הפרעה. רצוי שתהיה עין פקוחה של מוסד מחוקק, כמו ועדה של הכנסת, על תקנות אלה.

אמנם, בסעיף קטן (ב) נאמר: „לא יתקין שר הסעד תקנות בדבר תקן עובדי מעונות והכשרתם, תנאי כשירותם של מנהלי מעונות ודרכי פיקוח על מעונות שניהולם פטור מרשיון, אלא בהתייעצות עם ועדת השירותים הציבוריים של הכנסת“. מי שכתב את החוק, כנראה הרגיש שאין זה רצוי כל-כך להשאיר את הסמכות הזאת בידי השר, הוא עשה כעין פשרה לעצמו וקבע לגבי כמה ענינים את הצורך בהתייעצות עם ועדת השירותים הציבוריים של הכנסת. אולם גם מה שנותר אלה הם דברים חשובים מאד, כמו תנאי החזקת חוסים, תנאי המגורים במעונות, תקופת הרישיונות, שאינם פחות חשובים מענין תקן עובדי מעונות והכשרתם.

אני מבקש מן הכנסת לקבל את ההסתייגויות שנימקתי.

היו"ר ט. סנהדראי:

רשות הדיבור לחברת-הכנסת כהן-מגורי.

חיים כהן-מגורי (תנועת החירות):

גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, יש לברך על כך שחוק הפיקוח על מעונות איננו משאיר הסקרות כפי שהיתה קיימת עד היום, שכל מי שיצא להקים מעון, בעיקר לילדים מפגרים — לסוג זה של אומללים — היה פותח מעון בלי לקבל רשיון, וכמעט לא היה פיקוח על מעונות אלה, שב-

בחוק זה ישנן גם הוראות בנוגע להחזקת ילד. אדם המחזיק ילד בביתו, צריך להודיע מתי קיבל את הילד. החלטנו שעל הפסקת החזקתו של הילד, היעלמו או מותו יש להודיע תוך 48 שעות, ולא כפי שהוצע בחוברת הכחולה, תוך 7 ימים.

ישנם מקרים — וכאן אני מתייחס לסעיף 8 (ב) שהורים נוסעים לחוץ-לארץ ומוסרים את הילד למשפחה לתקופה קצרה, לתקופה של שניים—שלושה חודשים. אנו גם כן הגדרנו את הזמן הזה לשלושה חודשים. במקרים כאלה אין זה נחשב למעון ולכן אין גם צורך לקבל לשם כך רשיון.

הכנסנו עוד שינוי קטן אחד. בסעיף 9(א) של החוברת הכחולה היה כתוב: „מעון שהיה קיים ביום תחילתו של חוק זה, רואים כאילו ניתן רשיון לניהולו לשנה אחת מאותו יום“. אנו קיצרנו את הזמן ומציעים שישה חודשים. תוך שישה חודשים הוא יכול לקבל רשיון אם הוא מתאים לתנאים שקבע השר.

בסעיף 12 נתונה הסמכות לשר הסעד להתקין תקנות בכל הדברים הנוגעים למעונות חוסים. אנו הכנסנו תוספת בפסיקה (7), אשר בה מדובר על דרכי הפיקוח על מעונות. אמרנו, כי שר הסעד יכול להתקין אפילו תקנות בנוגע למעון נות אשר אינם זקוקים לרשיון, אך אם ירצה להתקין תקנות בדבר תקן עובדי מעונות והכשרתם, תנאי כשירותם של מנהלי מעונות ודרכי פיקוח על מעונות שניהולם פטור מרשיון, יוכל לעשות זאת רק בהתייעצות עם ועדת השירותים הציבוריים של הכנסת. ישנם מקרים שרשמו בענין זה הסתייגויות. הם הציעו כי הדבר יהיה באישור ועדת השירותים הציבוריים. חשבנו שמספיק לגמרי אם ועדת השירותים הציבוריים תוכל להביע את דעתה בענין זה.

נרשמו כמה הסתייגויות. אבקש לשמוע את הנימוקים להסתייגויות אלה.

היו"ר ט. סנהדראי:

לסעיף 1 — הסתייגות לחברת-הכנסת דחל כהן. חברת-הכנסת עוזיאל ינמק את ההסתייגות במקומה.

ברוך עוזיאל (המפלגה הליברלית):

גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, נתבקשתי על-ידי חברת-הכנסת כהן לנמק את ההסתייגויות.

ההצעה היא שהגדרת „ילד“ תימחק, ובכל מקום בחוק בו כתוב „ילד“, ו„ילדים“ בוא „קטין“. הכוונה היא להעלות את הגיל המסמילי מ-14 ל-18 שנה. אם הסתייגות זו לא תתקבל, מציעה חברת-הכנסת כהן שבמקום הגדרת „ילד“ תבוא ההגדרה הבאה: „ילד“ — מי שלא מלא לו 18 שנה“.

אין להבין מדוע נקבע הגיל של 14 שנה כגיל המסמילי, אלא אם כן קיים חשש של עומס כספי, או של עומס כוח-אדם על משרד הסעד. אולם גם הנימוק הזה אינו יכול להצדיק את הקטנת הגיל, כי יש ללוות את הילד ולפקח עליו עד גיל 18, כי על כן עד אז הוא קטין, כדי שלא ינוצל לרעה, כדי שיימצא באיזו מסגרת. עד גיל שנה—שנתיים נמצא הילד במסגרת „טיפת חלב“, המקיימת השגחה, לא רק בריאותית. אמנם, מגיל שנתיים עד ארבע שנים קיים חלל ריק, אולם ישנם הורים, או מוסד לפי הצעת החוק, עד גיל 14 קיים על הילד פיקוח לפי החוק, אולם הגילים 14—18, שהם לרוב גילם מסוכנים, כי בגילים אלה נשקפות סכנות רבות מצד הרחוב או מצד האפוסטרופסים — אותם משאיר החוק בלי שום פיקוח, בלי שום מסגרת, והדבר לא ייתכן, אם מדברים על מעונות, אפשר לומר כי מעון לנערות בגילים 14—18

היו"ר ט. סנהדראי:

רשות הדיבור לחבר־הכנסת ארדיטי.

בנימין ארדיטי (תנועת החירות):

גברתי היושבת־ראש, כנסת נכבדה. בניסוחו של סעיף (א) נפלה טעות, שאפשר להגדירה כטעות שבעריכה או טעות אסתטית, או כחוסר סדר ועקביות בין שני המשפטים שהנוסח של סעיף זה מורכב מהם. בסעיף (א) מדובר על ניהול מעון ועל פתיחת מעון. מכיוון שבדרך כלל פותחים תחילה מעון ורק אחר־כך מנהלים אותו, הרי הדעת נותנת שתחילה צריך לדבר על פתיחת מעון ואחר־כך על ניהול מעון. בנוסח המוצע חסר סדר הגיוני זה של הדברים. לכן אני מציע, במקום הנוסח האומר: „לא ינהל אדם מעון שיש בו יותר משני חוסים אלא אם קיבל רשיון על כך משר הסעד, ולא יפתח אדם מעון כל עוד לא ניתן הרשיון“, לקבל את הנוסח כלהלן: „לא יפתח אדם מעון שיש בו יותר משני חוסים, אלא אם קיבל רשיון על כך משר הסעד, ולא ינהל אדם מעון כל עוד לא ניתן הרשיון“.

אני חושב, שאדוני יושב־ראש ועדת השירותים הציבוריים יקבל את התיקון שלי, כי הוא תיקון מעשי ולא פרינציפיוני.

היו"ר ט. סנהדראי:

חבר־הכנסת כץ איננו באולם. חברת־הכנסת נצר איננה באולם. אין מי שימקם את ההסתייגויות במקומם.

רשות הדיבור לחבר־הכנסת ארדיטי, להנמקת הסתייגותו לסעיף 3.

בנימין ארדיטי (תנועת החירות):

גברתי היושבת־ראש, כנסת נכבדה. אני מציע למחוק סעיף קטן (ב) בסעיף 3 האומר: „שר הסעד רשאי לפטור מרשיון ניהול מעונות שנוסדו ומתנהלים על־ידי מוסדות ציבור וארגונים ציבוריים, שהוכרו לצורך זה על־ידי הממשלה, הכל כפי שייקבע בתקנות“. סעיף זה פירושו העדפת הסקטור הציבורי, בצורה בולטת ביותר, על פני הסקטור הפרטי. לשון אחרת: לסקטור אחד ניתנות זכויות, מהן לא יוכל ליהנות סקטור אחר.

בנוסח המקורי של הצעת החוק נאמר ש„שר הסעד רשאי לפטור מעון פלוני או סוגי מעונות מרשיון ניהול“. כלומר, הוא רשאי לפטור מרשיון מעונות מכל הסוגים. אולם בנוסח המתוקן והמוצע בזה לאישור, נאמר שהשר רשאי לפטור רק מעונות ש„נוסדו ומתנהלים על־ידי מוסדות ציבור וארגונים ציבוריים“. פירוש הדבר, אין השר רשאי לפטור מרשיון אותם מעונות שלא נוסדו ואינם מתנהלים על־ידי מוסדות ציבור וארגונים ציבוריים. יוצא שמעונות פרטיים לא יוכלו כלל להיות פטורים מרשיון, בעוד שהנוסח המקורי הניח אפשרות כזאת.

דעתי העקרונית היא שאין לפטור מרשיון שום מעון מכל סוג שהוא, אולם, אם הוועדה לא קיבלה את העקרון הזה ומאפשרת לפטור מעון מרשיון — מדוע יופלה לרעה הסקטור הפרטי? מדוע אין הוא רשאי ליהנות מאותן זכויות מהן נהנים ארגונים ציבוריים?

דבר נוסף שחשיבותו רבה יותר ועקרונית יותר: — אם ייכנס לתוך החוק העקרון של שלילת זכויות מן הסקטור הפרטי — להלכה ולמעשה —, לאותו הנמנע מהכנסת תוספת ללכת בדרך זו של הענקת זכויות לסקטורים ציבוריים ושלילת אותן זכויות מסקטורים פרטיים. נראה לי שתקדים זה מסוכן ביותר.

חלקם התנהלו בעיקר לשם רווחים ולא לשם טיפול בילדים. גם כשאני מברך על חוק זה, הרי מצד אחר חושש אני שחוק זה עלול בראשיתו לפגוע במשפחות רבות, מאחר שאין מוסדות ממלכתיים מספיקים כדי לאכסן בהם ילדים, הנמצאים בעיקר במשפחות מרובות־ילדים, ושהמשפחות סובלות בגללם. לפעמים משפחות אלה מוצאות איונה מעון ומסדרים בו את הילד.

כשיופעל החוק הזה, אינני יודע אם מיד יהלום את הצרכים. הוא עלול למנוע משפחות, שעד היום החזיקו שניים שלושה ילדים, מלטפל בילדים עקב הצורך ברשיון. כאשר חוק זה יחייב אותן לקבל רשיון, אינני יודע אם ירצו לעשות זאת. לשכות הסעד בארץ נזקקות למשפחות מעין אלה, בהן תור כלנה לסדר ילדים בתנאי תשלום נוחים.

נחום גיר־פאלקס (יו"ר ועדת השירותים הציבוריים):
מה ההסתייגות ולאיזה סעיף?

חיים כהן־מגורי (תנועת החירות):

יש לי פה שתי הסתייגויות. האחת, לסעיף 1. ועוד יש לי הסתייגות לסעיף 3, האומרת ששר הסעד רשאי לפטור מעון פלוני או סוגי מעונות מרשיון ניהול. אנמק גם את ההסתייגות הזאת.

אני מדבר עכשיו באופן כללי על החוק. אגיע להסתייגויות. אני רוצה לדבר על הליקויים; גם בוועדה דיברתי על הליקויים האלה.

היו"ר ט. סנהדראי: יש להסתייגות? לא להרצות הרצאה על העלך לדבר על ההסתייגויות ולא להרצות הרצאה על הנושא.

חיים כהן־מגורי (תנועת החירות):
טוב, אדבר על ההסתייגויות.

בסעיף 1, בהגדרת „משפחה“ נאמר: „לרבות קיבוץ“. בסיפה של הסעיף כתוב: „או שהם מוצמדים למשפחת חברים כאמור“. אין לי מה להעיר בקשר לילדי הקיבוץ, אבל ביחס לנערים מעליית הנוער או נערים מן העיר שבאים לקיבוץ וממוקמים במשפחות בתוך הקיבוץ, אני חושב שעל נערים אלה, או על קיבוצים אלה, צריך לחול פיקוח כמו על כל מוסד אחר. כאשר מסדרים במשפחה יותר משני ילדים, יש צורך בפיקוח על אותה משפחה. אין להבדיל בין משפחה בקיבוץ ובין משפחה פרטית. תהיה זו אפליה. לכן יש צורך בפיקוח על הקיבוץ. הילדים אינם, ילדי הקיבוץ והמדינה חייבת לפקח על הילדים בכל מקום שהם נמצאים. החוק אינו צריך להפלות בין קיבוץ לבין משפחה שאינה בקיבוץ, או בין משפחה בקיבוץ לבין משפחה פרטית. לא ייתכן שהכנסת תאשר חוקים שיש בהם אפליה והרגשה מיוחדת של משפחה בקיבוץ לעומת משפחה פרטית. לכן אני מבקש למחוק את הסיפה של ההגדרה „משפחה“ שבסעיף 1 — „או שהם מוצמדים למשפחת חברים כאמור“.

ההסתייגותי השניה היא לסעיף 3(ב). אם לשכת הסעד מסדרת מספר ילדים במשפחה, מחוסר ברירה — אם מפני שהאם חלתה ואם מפני שהאם עזבה את הבית, כפי שהדבר קורה לצערנו במקרים רבים —, לדעתי חובה ההודעה צריכה להיות לא על המשפחה אלא על לשכת הסעד, כי אם יטילו חובה זו על המשפחה, אין ספק שהרבה משפחות לא ירצו לקבל ילדים. לכן אני מציע שמשפחות כאלה בהן מסודרים ילדים — לפעמים זה יכול להיות לזמן קצר — תהיינה פטורות מחובת ההודעה. יש לחייב את לשכת הסעד להודיע על כך ולא את המשפחה, כי אחרת לא יהיו מקומות לסדר ילדים רבים.

חברי כנסת נכבדים, אם לא תקבלו את הצעתי בדבר אישור התקנות לפחות בנקודות החשובות העיקריות, עליי ועדת השירותים הציבוריים, אז אחרי שהענקתם לשר את הסמכות לפטור מרשיון ניהול מעונות מסויימים — אחם הפכים את החוק שוב לפיקציה. משום כך אני מציע בסעיף האחרון של החוק לשנות את המלה — בהתייגעות, ולכתוב במקומה — באישור ועדת השירותים הציבוריים של הכנסת.

היו"ר ט. סנהדראי:

רשות הדיבור לחבר הכנסת כץ.

יעקב כץ (פועלי אגודת ישראל):

גברתי היושבת ראש, חברי כנסת נכבדים. הסתייגותי מתייחסת לסעיף 3. אני מציע כי בסעיף קטן (א), אחרי פיס' קה (2), יבוא: (3) מעון של רשות מקומית.

בחוק הזה ניתנו אפשרויות לפטור מעונות מחובת רשיון. אף-על-פי שהמגמה היא לפקח על כל המעונות, בכל זאת פטור מחובת רשיון מוסדות שונים שאינם נזקקים לרשיון ולא יהיה פיקוח עליהם. משום כך חושבני כי רשות מקומית, שהיא מוסד ממלכתי הנתון לפיקוח מתמיד של משרד הפנים ושל גורמים ממשלתיים שונים, ואשר היא עצמה מעניקה רשיונות לעסקים, למלאכה, לבנייה ולשטחים אחרים שהיא מוסמכת עליהם, — לא ייתכן שדווקא היא תחוייב להצטייד ברשיון כדי לנהל מעון. זהו פגם רציני, ולא רק פגם אסתטי. יש גורמים הרוצים להגביל את האוטונומיה של הרשות המקומית, להטיל עליה חובות ומעמסה. מצד אחד הרשות המקומית חייבת לספק שירותים לציבור הרחב. היא נוטלת על עצמה את הדאגה לנזקקי סעד, היא דואגת לשירותי החי נוך ולשאר השירותים. היא מבלבט בבקיעות כדי לשאת את הנטל בכבוד, בלי לקבל עזרה מספיקה מאת הממשלה. לעומת זאת היא חיה לפי פקודות בהטלת מסים ובהגדלת שיעורי המסים. כי היא חיה לפי פקודות מגביה, אף-על-פי שהרשות המקורית היא החייבת בכל הנוגע לסיפוק השירותים, — ומאידך גיסא באים להצר את צעדיה. כאשר עירייה מקימה מעון, בית זקנים, או מוסדות לילדים ולנכים ומפגרים, או מוסדות לחולי נפש, היא חייבת לבקש רשיון ולאחר מכן להיות נתונה לפיקוח קפדני ומתמיד, כאילו הרשות המקומית איננה אחראית ואיננה מוסמכת לנהל את ענייניה.

אילו חייבנו את כל הגופים להצטייד ברשיון ולהיות כפופים למרות המוסדות העליונים — ניחא. אבל את הגוירה הזאת אין גוזרים על כולם. סוגי מוסדות שונים פטורים מחובה זו. משום כך השלטון המקומי איננו יכול להתייחס בשוויון-נפש להוראה זו. הוא לא שלים עם המגמה המונחת ביסוד החוק, גם כשאמר ששר הסעד יהיה רשאי לפטור מעונות מסויימים מרשיון ניהול. השאלה היא: מדוע הרשות המקומית איננה יכולה בעצמה לחלוש על מעונותיה? אנו סבורים שמוסד כזה יכול להתנהל בצורה יעילה על-ידי הרשות המקומית. המוסדות של הרשויות המקומיות מצטיינים בדרך כלל בניהול תקין וטוב. אלפי אנשים נהנים ממרסדות אלה, ולא שמענו תלונות בנידון. אפילו מבקר המדינה לא מצא פגמים במוסדות הסוציאליים שהעירייה מנהלת. משום מה נגזרה כאן גזירה הפוגעת בכבודו של הרשות המקומית?

אני יודע שיטענו לעומתי, שלא כל הרשויות המקומיות שוות. לא כולן עומדות באותה הרמה. אינני חושב שבשל כך צריך לענוש את אותן רשויות מקומיות שהן מסודרות ומאורגנות.

מדוע יש לחייב את הרשויות המקומיות לקבל רשיון

שנית, קבלת הסעיף הזה פירושה הפיכת החוק כולו לפיקציה. החוק הזה מדבר על פיקוח על מעונות, ובאותו חוק עצמו אתם מסמיכים את השר לפטור מרשיון את החלק הגדול של המעונות, מפני שבתקלם הגדול הם גוסדו ומתנהלים על-ידי מוסדות ציבור וארגונים ציבוריים. מה היא איפוא החשיבות המעשית של ההגדרות וההוראות בדבר התנאים הדרושים לפתיחתו ולניהולו של מעון, וכן עונשין והוראות מעבר, אם כל אלה לא יבוצעו הלכה למעשה, או יחולו רק על סקטור מסויים ולא יחולו על סקטור אחר?

חוסר הסבירות בהענקת סמכות זו לשר, בולט עוד יותר נוכח העובדה שלפי חוקי הארץ אפילו פתיחת אטליו טעונה רשיון. כלומר, על בעל האטליו להשיג רשיון ולמלא אחרי כמה תנאים, בעוד שאת בריאותם ועתידם של מאות ילדים אנחנו מפקידים בידי מעון אשר אפילו איננו יודעים אם העומד בראשו מוכשר למלא תפקידו או לא.

יורשה לי לומר שאנחנו מפקידים ילדים, קשישים ואנשים חסרי-ישע, בלי לבדוק ובלי לדעת מה הם תנאי המגורים במעונות; מה הם תנאי החזקת החוסים; מה הם אמצעי הבטיחות של המיתקנים, השירותים וכו'. נדמה לי שיקשה עלינו לתרץ, ביום מן הימים, קלות-דעת זו של קבלת סעיף אומלל זה.

כבוד השר הציע לנו — פורמלית — חוק הפיקוח על מעונות, אולם למעשה, בכוח סעיף 12 של החוק, הוא מציע, והוועדה קיבלה לצערי דרך זו, שלא הכנסת כגוף המחוקק של המדינה תקבע את עקרונות הפיקוח, אלא סמכות עליונה זו של בית-המחוקקים תימסר, במקרה זה, לידי הווא.

כבוד השר מציע לנו לוותר על סמכותנו, כי לפי הצעתו הוא יקבע את הדברים הבאים: (1) תקופת רשיונות ותנאיהם; (2) תנאי המגורים במעונות; (3) תנאי החזקת חוסים; (4) אמצעי בטיחות של מיתקנים ושירותים של מעונות; (5) תקן עובדי מעונות והכשרתם; (6) תנאי כשירותם של מנהלי מעונות; (7) דרכי הפיקוח על המעונות, בין שחובת רשיון חלה על ניהולם ובין שניהולם פטור מכך.

הריני מרשה לעצמי להסב את תשומת-לב חברי הכנסת לבעיית עקרונית חשובה: בידי מי צריכה להיות זכות הקביעה של עקרונות-יסוד, במדינה בעלת משטר דמוקרטי, בעת שהליך החקיקה — בידי בית-המחוקקים או בידי האדמיניסטרציה? סעיף 12 מסמיך את השר להתקין תקנות לא רק „בכל ענין הנוגע לביצועו“ של החוק, אלא גם בכל העניינים שמנתי לעיל בקשר עם הפיקוח.

בעת הוויכוח בקריאה הראשונה של החוק אמר חבר-הכנסת הנכבד הפרופסור קלינגהופר: „דעתי היא שהיה זה רצוי לכלול יותר הוראות בחוק גופו ולהניח פחות את קביעתן למחוקק-המשנה“. למשלאל זה לא באה כל היענות.

ובכן, הוא ביקש על כך תשובה מן השר. אולם לא השר ענה ולא חברי הכנסת ענו, ואף הוועדה לא קיבלה עמדה בבעיה זו. יתר על כן, הוועדה אף לא הסכימה שעקרונות היסוד של הפיקוח ייקבעו לפחות באישור המחוקק, ולא קיבלה את ההצעה שהתקנות בקשר לשבע הנקודות שמנתי לעיל תהיינה טעונות אישור מטעם ועדת השירותים הציבוריים של הכנסת. הוועדה אפילו לא קיבלה את ההצעה שהשר יתייעץ בוועדה לפני התקנת התקנות בכל הנקודות הנ"ל. היא הסכימה שחובת ההתייעצות תחול רק לגבי כמה מן הנקודות החשובות האלה. אולם גם בכך אין משום ערובה, מפני שידוע לנו היטב שאיננו של שר הסעד בתהליכי החקיקה, כאילו חובה עליו להמתין מספר שנים משעה שמתקבל החוק ועד שהוא מתקין תקנות לביצועו.

לתקן עובדי מעונות והכשרתם. כך נאמר בפסקה (5). אני מציע, כאמור, למחוק את המלה „והכשרתם“. כן אני מציע למחוק לגמרי את פסקה (6).

רצוני לנמק את הסתייגויותי. מטרת החוק — פיקוח על מעונות. כולנו מברכים על חוק כזה. כי עד עכשיו היתה מידה רבה של הפקרות בשטח זה. כל מי שרצה, יכול היה לפתוח מוסד. אבל יחד עם זה צריך החוק להישאר באותה מסגרת שלמענה נחקק. עד עכשיו לא היה כלל צורך ברשיון כדי לפתוח מעון. מטעמי בריאות, היגיינה ונקיון, וניהול נכון של המוסד, יש צורך בחוק המוצע, הבא לתקן את המצב המוזנח ששרר בשטח זה. אלא שהחוק המוצע, בניסוחו הנוכחי, בא גם להתערב בתוכן הרוחני וברוח החינוך של המוסדות, ולכן אני מתנגד.

אני מסכים שהחוק יקבע בכל הנוגע לתקן עובדי המרסות, דהיינו: ענינים נוהליים, אדמיניסטרטיביים. אבל מה ששייך להכשרת העובדים, אין זה מענינו של משרד הסעד, זהו ענין חינוכי. עובד או מנהל שהוא כשרי בהחלט למוסד פלוני, ייתכן מאד שלא יתאים למוסד אלמוני. יכול משרד הסעד לקבוע שמנהל זה או עובד זה הוא אדם מוכשר, ובכל זאת אין הוא מתאים למוסד דתי. גם אם יביא תעודת כשירות ממשרד הסעד, המעיד שהוא מסוגל להיות מנהל מוסד, ובהתאם לתעודה זו יש לקבלו לעבודה, לא יסכים מוסד דתי לקבל מנהל כזה לעבודה, כי זהו ענין מוסרי וחינוכי, ואין בידי משרד הסעד להתערב בענינים כאלה. חוק זה עלול לפגוע במוסדות ילדים דתיים, אם יתקבל בניסוחו הנוכחי.

על כשירותם של מנהלי מעונות ועובדי מעונות צריכים להחליט מנהלי המוסדות בלבד. מוסד מוסד ורוחו; מוסד מוסד ושית חינוכו. כדי למנוע התנגשויות בעתיד, דבר שאינו כדאי ובוודאי לא הכרחי, ומאחר שיועדים אנו מראש כי מוסד דתי לא יקבל לעבודה מנהל או עובד שיש לו המלצה של משרד הסעד ושהמוסד הדתי אינו רואה אותו כמתאים, אני מציע למחוק את המלה „והכשרתם“ בפסקה (5), ולמחוק את כל פסקה (6).

היו"ר ט. סנהדראי:

רשות הדיבור ליושב־ראש ועדת השירותים הציבוריים.

נחום גיררפאלקס (יו"ר ועדת השירותים הציבוריים):

גברתי היושבת־ראש, כנסת נכבדה. אלך לפי הסדר, סעיף אחרי סעיף. לסעיף ראשון יש הסתייגות של חברי־הכנסת עזריאל בכל הנוגע לגיל הילדים. אני חושב שבדברי הפתיחה הסברתי את הענין ואמרתיו, כי בעצם גם הוועדה היתה רוצה להעלות את הגיל, אבל בהתחשב עם הנאי המשרד, וביחוד התנאים התקציביים שלו, ברור לנו שאי־אפשר לעשות זאת עכשיו. שר הסעד אמר לנו כי הוא ישתדל במשך הזמן להעלות את הגיל ולקבוע את התנאים של הפיקוח. ברגע זה אין כל אפשרות לקבל את ההצעה להעלות את הגיל.

חברי־הכנסת כהן־מגורי דיבר על התוספת בהגדרות, והציע למחוק בהגדרות „משפחה“ את המלים „או שהם מוצא מדים למשפחת חברים כאמור“. הוא העלה לפנינו שאלה פשוטה: מדוע צריכה משפחה פרטית לקבל רשיון כאשר יש אצלה שלושה חוסים, וצורך כזה בקבלת רשיון אינו קיים כאשר המשפחה בקיבוץ. ההבדל הוא עקרוני. כאשר מדובר במשפחה פרטית, המחזיקה שלושה חוסים, הרי היא עושה זאת לשם פרנסה. היא דוגמת קורם כל לאינטרסים שלה, והיא מחזיקה בילדים אלה כדי להכניס כסף למשפחה. ואילו בקיבוץ, שם מוצמד ילד כזה למשפחה שלא על מנת

ועל־ידי כך להגמיך את שיעור קומתן בעיני הציבור הרחב? הוראה זו משפילה ומעדרת את אמון הציבור ברשות המקומית. כי יאמרו: הנה הממשלה והכנסת אינן רוחשות אמון מלא לרשות המקומית, ומה כי גלן על הציבור? הממ שלה והכנסת מטילות ספק בכושרה וביכולתה של הרשות המקומית לנהל את מעונותיה, בשעה שמוסדות אחרים אינם חייבים ברשיון ובפיקוח.

לדעתי, יש להעניק אוטונומיה מלאה לרשות המקומית בכל הנוגע לניהול המוסדות ויש לכלול הוראה ברוח זו בחוק.

היו"ר ט. סנהדראי:

רשות הדיבור לחברי־הכנסת גרוס.

שלמה יעקב גרוס (אגודת ישראל):

גברתי היושבת־ראש, כנסת נכבדה. כוונת המחוקק בסעיף 3(ב) לחוק המוצע היא לכאורה ברורה — להעניק לשר הסעד סמכות לפטור מעונות מסויימים מרשיון ניהול. הענין מסור לשיקול־דעתו של השר, שרשאי לפטור מוסדות מסויימים מחובת רשיון, לפי ראות עיניו. וזה כוונת המחוקק, אבל הנוסח הוא מעורפל ומסובך וספק אם הוא הולם את הכוונה. נוסח זה עלול לסבך את השר בדאוו להשתמש בסמכותו ולפטור מוסדות מסויימים מרשיון. סעיף זה גם מקנה לשר סמכות להתקין תקנות.

מה אומר סעיף 3(ב)? — „שר הסעד רשאי לפטור מרשיון ניהול מעונות שנוסדו ומתנהלים על־ידי מוסדות ציבור וארגונים ציבוריים, שהוכרו לצורך זה על־ידי הממשלה“. לפי זה, מוסד שנוסד על־ידי איש פרטי, ביזמא פרטי, ואחר כך עובר לבעלות ציבורית, לא יוכל להיות מפטור זה. השר לא יוכל לפטור מוסד זה מרשיון, כי בחוק נאמר, שהוא מוכר להיות מוסד ושתנהל על־ידי גוף ציבורי. אבל לא זוהי כוונת המחוקק. רק עכשיו אנו עוסקים בסוגיה זו, אנו באים עכשיו לחוקק חוק כדי לקבוע אילו הם המוסדות המוכרים. עד עכשיו לא היה חוק כזה, וכל מי שרצה — יכול היה לפתוח מוסד.

עכשיו אנו באים לקבוע בתוקף החוק כי ישנם מוסדות שהוכרו על־ידי הממשלה, וישנם מוסדות שלא הוכרו על־ידיה. מי שיש ביזו רשיון, סימן שהוכר; מוסד בלי רשיון, הוא מוסד שלא הוכר. אבל למפרע אי־אפשר לדבר על מרסות שהוכרו, ואי־אפשר לקבוע לקבוע הוכר והוכר ואילו מוסדות לא הוכרו. לעת עתה אין לנו קריטריון לקביעת מוסדות שהוכרו. בתוקף החוק המוצע, אחרי שיתקבל, יהיו מוסדות מוכרים. ולפיכך אי־אפשר לקבוע בחוק שהשר יפטור מרשיון רק מוסדות מוכרים.

לכן אני מציע לקבל את הסתייגותי לשם בהרת הדב־רים. במקום הנוסח המוצע על־ידי הוועדה, מציע חברי־הכנסת כהן־מגורי ואנוכי את הנוסח הבא, התואם את כוונת המחוקק: „שר הסעד רשאי לפטור מעון פלוני או סוגי מעונות מרשיון ניהול“. אנחנו מצייעים להשאיר את ההכרעה בידי השר. הכנסת מעניקה לשרים סמכויות בענינים הרבה יותר חשובים והרבה יותר חמורים מן הענין הנדון כאן — רשות לפטור מעון מן הצורך ברשיון —, ולא צריך להגביל את השר בענין זה. יש להתייחס באמון אל שר היושב בממשלה, ואילו החוק המוצע, בניסוחו הנוכחי, עלול לסבך את השר ואף אינו עומד במבחן המציאות. משום כך אני מציע לקבל את הסתייגות שלנו.

יש לי הסתייגות נוספת בסעיף 12, סעיף קטן (א), פיס־קה (5) ופיסקה (6). אשר לפיסקה (5), אני מציע למחוק את המלה „והכשרתם“. השר צריך להתקין תקנות בכל הנוגע

אשר לתקנות, חבר-הכנסת עוזיאל מציג שהתקנות שהשר יתקין לגבי סעיף 12(א)(1)–(7) יותקנו לאחר התייעצות עם ועדת השירותים הציבוריים של הכנסת. הוועדה החליטה שרק לגבי חלק מסעיפים אלה יצטרך השר להיוועץ בוועדת השירותים הציבוריים של הכנסת. וזאת משום שאנו, חברי ועדת השירותים הציבוריים, מכירים את עצמנו. אנו יכולים להביע דעה לגבי תקן עובדי המעונות והכשרתם. אבל איננו יכולים להביע דעה לגבי תנאי המגורים במעונות. איננו יכולים לקבוע אם בחדר אחד צריכים לגור שלושה ילדים או יותר.

חיים כהן-מגורי (תנועת החירות):
הוועדה יכולה לקבוע זאת.

נחום ניררפאלקס (י"ר ועדת השירותים הציבוריים):
אני אחד מחברי הוועדה, ואני מדבר בשמי. ואני יודע שיש בוועדה חברים שאינם חכמים ממני. אם אני מתקשה לקבוע דברים אלה, הם בוודאי יתקשו לעשות זאת. אינני מבין מדוע ועדת השירותים צריכה להתערב בשאלת תקופת הרשיון נות ותנאיהם. האם אנו נבדוק את המוסד, ואת התנאים הקיימים בו? זאת יכולים לעשות המפקחים של משרד הסעד. שר הסעד לא יחליט בענין בעצמו. הוא יעשה זאת לאחר התייעצות במומחים. כאשר יצטרך לקבוע כמה ילדים צריכים לגור בחדר אחד, יתייעץ עם רופאים. כאשר יצטרך להחליט על תנאי הבטיחות — יתייעץ עם מומחים לבטיחות.

לא כן לגבי תקנות בדבר תקן עובדי מעונות והכשרתם, ודרכי הפיקוח על מעונות. על דברים אלה יכולה הוועדה להביע דעתה. לא הצענו שהשר יתקין תקנות אלו באישור ועדת השירותים הציבוריים אלא רק בהתייעצות עמה, משום שאנו חושבים שהרבה יותר בקיאים בכך הם האנשים המטפלים בעניינים אלה. שר הסעד יוכל להיוועץ בוועדה, ואחר כך יחליט כאשר ימצא לנכון.

חבר-הכנסת גרוס הציע למחוק את המלה „הכשרתם“ בסעיף 12(א)(5). אינני מבין הצעה זו. האם כל אדם יכול להיות מנהל מעון? לא. יש אדם שיכול להיות מנהל מעון, ויש אחר שיכול להיות מנהל תיאטרון. אם שחקן תיאטרון ירצה להיות מנהל מעון, חושבני שלא יתאים לתפקיד זה. כאשר ממנים מנהל מעון, צריך לבדוק מה הן תכונותיו ומה היא השכלתו; אם מדובר במעון לילדים מפגרים, צריך לבדוק אם יש לו השכלה פדגוגית; אם מדובר בבית-אבות, צריך לבדוק אם יש לו גישה לאנשים מבוגרים. לכן החלטנו שהתקנות הללו יותקנו על-ידי השר בהתייעצות עם ועדת השירותים הציבוריים.

היו"ר ט. סנהדראי:
אנו עוברים להצבעה.

ה צ ב ע ה

18 —	לסעיף 1	בדעת התיקון של חברת-הכנסת ר. כהן
20 —	נגד	
	התיקון של חברת-הכנסת ר. כהן לסעיף 1	לא נתקבל.
	התיקון האלטרנטיבי של חברת-הכנסת ר. כהן לסעיף 1	לא נתקבל.
	התיקון של חברת-הכנסת ח. כהן-מגורי לסעיף 1	לא נתקבל.
	סעיף 1,	בנוסח הוועדה, נתקבל.

להרוויח כסף, אלא להיפך: הילד עולה בכסף. לילד כזה נותנים שם הורים, מה שאין כן במשפחה. מי שמכיר את הקיבוץ יודע שהמשפחה שמקבלת ילד כזה משמשת לו כאב ואם ממש. האם במקרה כזה יש צורך לדרוש פיקוח של משרד הסעד? מי קרוב יותר אל הילד, האם לא אותה משפחה שהילד רואה אותה כאב וכאם? משפחה זו דואגת לילד יותר משמשרד הסעד יכול לדאוג לו. משום כך אני מתנגד להסתייגות זו.

חבר-הכנסת ארדיטי מצא פגם הגיוני בסעיף 2. בעצם הוא צודק, כי בדרך כלל אי אפשר לנהל מוסד בלי לפתוח אותו. אבל ברור גם שכאשר מחוקקים כיום את החוק הזה, כבר קיימים מעונות בלי שפתחנו אותם. ואפילו ישנו סעיף האומר כי מעון המתקיים ביום תחילתו של חוק זה, רואים אותו כאילו קיבל רשיון לשישה חודשים. ובכן, מעון זה קיים, ולא נפתח. כן יש תורת הגיון כללית, אבל בחיים יש לכל אדם הגיון משלו. וכך המדובר הוא קודם כל במעונות הקיימים ואחר-כך באלה שיפתחו אחר כך.

מכאן אני עובר אל הוויכוח על הרשות המקומית. חבר-הכנסת כץ הוא פטריט גדול של העיר חיפה, והוא חושב שכל הרשויות מסודרות בדיוק כמו בחיפה. האם זה משביע את רצון חבר-הכנסת כץ? אבל חבר-הכנסת כץ מסכים שישנן רשויות מקומיות שאינן ברמה הנאותה, והוא שואל מדוע יש לעגוש בשל כך את הרשויות המסודרות? במה עונשים אותן? ועוד הוא שואל, מדוע הן צריכות לסבול. לבי לבי לסבל העירונית האלה שיהיו פטורות מרשיון על-ידי השר. איזה סבל הוא זה? שום סבל לא ייגרם על-ידי כך; כי ברגע שחוק זה ייכנס לתוקפו, תכיר הממשלה במעונות של עיר יות, כעריית חיפה או תל-אביב, כמעונות פטורים מרשיון. אין בכך שום פגיעה בכבודן של הרשויות המקומיות, אלא התחשבות במציאות. יש רשויות מקומיות שטרם התפתחו כל צורכן; יש מקומות שאין בהם רשות נבחרת אלא ועד מקומי. יכול להיות שהממשלה תכיר גם במעונות של רשויות כאלה כפטורים מרשיון. אינני מבין מדוע יצא חבר-הכנסת כץ להגנת הרשויות המקומיות. לא עשינו להן כל עוול.

הואיל ואנו מרבים לדבר בכנסת על הסקטור הפרטי והסקטור הציבורי שבתחום התעשייה, אלא חבר-הכנסת ארדיטי ומציע שלא לקבוע הבחנה זו בין מעון פרטי ובין מעון ציבורי. אני חושב שהוא עירבב שתי פרשיות שאינן שייכות זו לזו. בירושלים יש מוסד פרטי לחולי-נפש. האם אתה רוצה לומר, חבר-הכנסת ארדיטי, שמוסד פרטי זה לחולי-נפש צריך לקבל אותן זכויות שמקבל בית-חולים ממשלתי לחולי-נפש? אדם פרטי המקים בית-חולים לחולי-נפש לשם השגת רווחים, — אתה רוצה שהוא יקבל אותן זכויות שמקבל בית-חולים ממשלתי לחולי-נפש? הרי זה מגוחך. הוויכוח בכנסת על הסקטור הציבורי והסקטור הפרטי הוא ויכוח שבי תחום התעשייה ומפעלי תעשייה. אבל אינו גוגע לבתי-חולי-נפש.

חבר-הכנסת כהן-מגורי וגרוס מציעים להעניק לשר הסעד סמכות לפטור מעון פלוני או סוגי מעונות מרשימות ניהול. המעניין הוא ששני חברים מאותה הסיעה, אחד מהם מציע שהשר יהיה רשאי לפטור כל מעון, והשני מציע, שא-פילו מעון לשני חוסים יהיה טעון רשיון.

אנו מאמינים בכל השרים. אבל עם זאת אנו מעוניינים למנוע כל אפשרות של החשדה בפרטסקיזמים. לכן אנו מציינים עם שהדבר לא יהיה נתון לשיקול-דעתו הבלעדי של השר, אלא ייקבעו קריטריונים שעל-פיהם ייתן או לא ייתן הרשיון. והקריטריון הוא — הכרת הממשלה במוסד כמוסד ציבורי. אין צורך להחליט קריטריון זה על משפחה שיש לה שני חוסים.

— חוק הפיקוח על מעונות (סנהדראי); חוק לתיקון פקודת רופאי שיניים (מס' 3) (סנהדראי, ניררפאלקס, צברי) —

היו"ר ט. סנהדראי:
נצביע שנית ונמנה.

ה צ ב ע ה

בעד התיקון של חברת הכנסת ר. כהן
לסעיף 12 — 20
נגד — 24
התיקון של חברת הכנסת ר. כהן לסעיף 12
לא נתקבל.
התיקון של חברת הכנסת ש.י. גרוס לסעיף 12
לא נתקבל.
התיקון של חברת הכנסת ב. ארדיטי וי. ח'מיס
לסעיף 12 לא נתקבל.
סעיף 12, בנוסח הוועדה, נתקבל.

היו"ר ט. סנהדראי:

אני מעמידה את חוק הפיקוח על מעונות, תשכ"ה—1965, להצבעה לקריאה שלישית.

ה צ ב ע ה

חוק הפיקוח על מעונות, תשכ"ה—1965, נתקבל.

התיקון של חברת הכנסת ב. ארדיטי
לסעיף 2 לא נתקבל.

סעיף 2, בנוסח הוועדה, נתקבל.

התיקון של חברת הכנסת י. כץ ור. נצר
לסעיף 3 לא נתקבל.

התיקון של חברת הכנסת ב. ארדיטי לסעיף 3
לא נתקבל.

התיקון של חברת הכנסת ח. כהן-מגורי וי. גרוס
לסעיף 3 לא נתקבל.

סעיף 3, בנוסח הוועדה, נתקבל.

היו"ר ט. סנהדראי:

לסעיפים 4 עד 11 אין הסתייגויות. אני מעמידה אותם להצבעה.

ה צ ב ע ה

סעיפים 4—11 נתקבלו.

בעד התיקון של חברת הכנסת ר. כהן
לסעיף 12 —

— מעוט

— רוב

נגד

(קריאה: אני מבקש למנות.)

ט. חוק לתיקון פקודת רופאי שיניים (מס' 3), תשכ"ה — 1965 *

(קריאה שנייה וקריאה שלישית)

היו"ר ט. סנהדראי:

יש הסתייגות אחת לחברת הכנסת צברי. בבקשה.

רחל צברי (מפא"י):

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה. הסתייגותי נוגעת לסעיף 3, הסעיף האחרון בתיקון, הסעיף האומר: "מי שהגיש בקשה למתן תעודת-היתר לעסוק בריפוי שיניים תוך שלושה חודשים מיום תחילתו של החוק לתיקון פקודת רופאי שיניים, תשי"ח—1958, וסירבו לבקשתו מתחת שלא נתקיימו בו התנאים הנקובים בפיסקאות (1)—(3) לסעיף 7(א) לפקודת רופאי שיניים, 1945, רשאי להגיש שנית בקשה תוך שישה חודשים מיום תחילתו של חוק זה, ורשאי המנהל לתת לו תעודת-היתר כאמור, אף אם לא נתקיימו בו התנאים האמורים, אם ועדה מייעצת שנתמנתה על-ידי המנהל המליצה על כך מסיבות יוצאות מן הכלל".

אני מבקשת למחוק את הסעיף, ואלה נימוקי:

בדיון הראשון, המוקדם, בוועדה, התנגדתי להצעת החוק. גם בדיון פה במליאה התנגדתי לתיקון. לצערי הייתי במיעוט. אבל כיוון שאני במיעוט — אני רוצה שהרעה תהיה עד כמה שאפשר פחותה. ואם חס וחלילה יעבור החוק — נראה לי כי חייבים אנו למחוק את הסעיף השלישי, משום שהוא פורץ כל גדר וכל סכר ומאפשר לכל מי שאינו ממלא את התנאים שבתיקון, לעסוק בריפוי שיניים.

מועצת הבריאות, בית-הספר לרפואת שיניים, הסתדרות רופאי השיניים וכל אנשי מדע רפואת השיניים הביעו את דעתם נגד התיקון הזה, המאפשר למרפאי שיניים שלא קיבלו הכשרה מתאימה, לקבל רשיון לעסוק בריפוי שיניים. הנימוק של אנשי המדע הוא, שמקצוע רפואת השיניים איננו כפי שהיה לפנינו, אלא זהו כיום חלק מן הרפואה הכללית, הדורש

היו"ר ט. סנהדראי:

אנחנו עוברים לסעיף "א" בסדר-היום: חוק לתיקון פקודת רופאי שיניים (מס' 3), תשכ"ה—1965, קריאה שניה ושלישית. רשות הדיבור ליושב-ראש ועדת השירותים הציבוריים, חברת הכנסת ניר.

נחום ניררפאלקס (יו"ר ועדת השירותים הציבוריים):

גברתי היושב-ראש, כנסת נכבדה. אני מבין לכנסת את החוק בשם ועדת השירותים הציבוריים, כמעט באותו נוסח כפי שהועבר לוועדה בקריאה ראשונה, לאחר שהוכי נסו בו שני שינויים בלבד. השינוי האחד הוא טכני גרידא. הוא מובא בסעיף 1. היה צורך בתיקון זה משום שהיתה אי-התאמה בין פקודת רופאי שיניים המנדטורית משנת 1945, לבין התיקון לפקודת רופאי שיניים אשר נתקבל בכנסת בשנת 1951. בפקודה המנדטורית היה כתוב שמרפא שיניים המקיבל היתר מאת הנציב העליון, עליו לחדשו מדי שנה בשנה. התיקון אשר נתקבל על ידי הכנסת בשנת 1951 אמר, כי ההיתר יינתן על ידי השר, והשר יוכל להגביל אותו. כיון שלק את אי-ההתאמה בין שני הסעיפים האלה, הצענו להוציא את המלים "הניתנת לחידוש מדי שנה בשנה". זהו תיקון טכני.

התיקון השני חשוב יותר. הוא כלול בסעיף 2(2)(ט).

בהצעת החוק שהועברה לוועדה היה כתוב: אם המבקש הוא בעל תעודת בגרות. אנו הוספנו פה את המלים "או בעל תעודת השווה בערכה — לפי דעת שר החינוך והתרבות — לתעודת בגרות". כי קיימות ארצות שבהן יש סידור רים אחרים, אלא שהם שווים לבית-ספר תיכון, ואם שר החינוך והתרבות מכיר בכך שתעודתם שווה לתעודת בגרות, הוא יכול למלא אחר האמור בסעיף 2(2)(ט). זה הכל. יש רק הסתייגות אחת. ואני מבקש לקבל את החוק.

(* "דברי הכנסת", חוב' ו', עמ' 359; נספחות.)

נראה לי כי סעיף זה, סעיף 3, ביא לפריצת כל סכר וסייג, ולפיכך אני מבקשת למחוק אותו.

היו"ר ט. סנהדריא:

יושבראש הוועדה, בבקשה.

נחום ניר-רפאלקס (יו"ר ועדת השירותים הציבוריים):
גברתי היושבת-ראש, חברי כנסת נכבדים, יש לי הרושם כי הערב הונהג מנהג חדש בכנסת. כאשר מישוה מתנגד לסעיף, הוא מדבר נגד החוק.

רחל צברי (מפא"י):

מדוע לא?

ברוך עוזיאל (המפלגה הליברלית):

לא ידעתי שזאת פריבילגיה של יושבראש לדבר בעד

החוק.

נחום ניר-רפאלקס (יו"ר ועדת השירותים הציבוריים):
אני מבאי את החוק בשם הוועדה. גם בשמך. אני צריך לדבר נגד החוק? זה מוזר.

החוק עבר קריאה ראשונה והוועדה מביאה אותו עתה לקריאה שנייה ושלישית. אין ויכוח על החוק. מי שהוא נגד החוק — יצביע נגדו, אבל אין דיבורים על החוק. אין זה לפי התקנון. את יכולה לנמק את ההסתייגות.

מנחם בגין (תנועת החירות):

זה לא איסור. אולי זה לא ברור, אבל זה לא אסור.

נחום ניר-רפאלקס (יו"ר ועדת השירותים הציבוריים):
זה לא ברור וזה לא הגיוני.

אני צריך עכשיו לקחת את „דברי הכנסת“ ולעבור על הוויכוח שהיה לפני ארבע שנים ולהביא את כל הנימוקים שהועלו שם נגד הנימוק של חברת-הכנסת צברי. ברוסית אומרים: הואיל והמעשיה היא ארוכה — נתחיל אותה מהתחלה. נתחיל את הוויכוח שהיה בוועדת השירותים הציבוריים עוד לפני ארבע שנים. היה ויכוח עם חברת-הכנסת צברי במשך ארבע שנים, ואינני רוצה לחזור על כל הנימוקים.

חברת-הכנסת צברי נטפלה לסעיף הקטן הזה והיא טוענת שכל אחד יכול לבוא ולבקש תעודת-היתר. סעיף זה איננו כל כך מסוכן. כתוב בתחילת הסעיף כי הכוונה רק לאלה שהגישו בקשה תוך שלושה חודשים מיום קבלת החוק ב-1958. ובכן, אין זאת ואמרת שכל מי שבא או כל מי שיבוא, יוכל לבקש תעודת-היתר. מדובר כאן על מספר מצומצם, על קבוצה המונה 23 איש. זאת כל הקבוצה.

מדוע אנו אומרים שאם לא נתקיימו התנאים הנקובים בסעיף 7 לפקודת רופאי השיניים, אפשר לבקש המלצה של ועדה מייצעת — אסביר זאת. היו מקרים שונים. אדם אשר לפי החוק הקודם צריך היה להיות בגיל 35, — היה בגיל 34. לפי נוסח החוק לא יכול היה אותו אדם לקבל תעודת היתר. או מקרה שני — אדם צריך היה לעבוד 15 שנה אך עבד רק 13 שנים. הוא לא יכול לקבל היתר. מדובר ב-23 אנשים בלבד. חברת-הכנסת צברי אינה רוצה בכלל בחקיקת החוק ולכן היא נטפלה לסעיף הזה.

אשר להיסטוריה של הענין...

(קריאה: יש גם היסטוריה לענין?)

לכל דבר יש היסטוריה. אפילו להסתייגות חברת-הכנסת צברי יש היסטוריה בת ארבע שנים.

השכלה יסודית אוניברסיטאית של שש שנים, והתמחות בתקופה של שתי שנים נוספות. רואים ברופא השיניים את איש המקצוע המסוגל לגלות בפה סימניה של מחלה, לפעמים רצינית מאוד, ולהקדים רפואה למכה. נדמה לי כי צריכים היינו לקבל את דעתם של אנשי מדע אלה — לדחות את התיקון ולמנוע את מסירת הטיפול בשיניים לאנשים שלא קיבלו את ההכשרה היסודית המתאימה. מה גם שאין לנו כיום מחסור ברופאי שיניים, ומה גם שיש לנו בית-ספר לרפואת שיניים, המוציא שנה-שנה רופאי שיניים צעירים, מוכשרים, מאומנים, בעלי רמה גבוהה מאוד.

אברהם הרצפלד (מפא"י):

אבל מה יעשו האנשים האלה?

רחל צברי (מפא"י):

אני מגיעה לכך. נמצאו חברי כנסת שהביאו את הנימוקים של קליטת עליה, ואמרו: באו אנשים שעסקו שם בריפוי שיניים, ורוצים להמשיך כאן בעבודתם. אני רוצה לומר לך, חברת-הכנסת הרצפלד: לא כל אדם שעסק במקצוע בארץ מוצאו, עוסק במקצועו גם כאן. קלטנו אלפי עולים לא במקצועותיהם: יש בין העולים בעלי מקצועות אקדמיים שהסתגלו למקצועות אחרים ונקלטו יפה בארץ.

אברהם הרצפלד (מפא"י):

יש כאלה ויש כאלה.

רחל צברי (מפא"י):

אנו חושבים — לא אני בלבד, אלא גם העוסקים בדבר — שהרפואה שלנו בכלל עומדת ברמה גבוהה. יש לנו רופאי שיניים ברמה גבוהה. מה אנו רוצים? להוריד את רמת רפואת השיניים? האין אנו יודעים שאדם אחד שאין לו ההכשרה המתאימה, עלול להזיק לאלפי אנשים? נראה לי כי הנימוק של קליטת עליה איננו כאן במקומו. אנו רוצים בעליה, רוצים בקליטתה ונאבקם לקליטתה, ואין להביא כאן את הנימוק הזה. יש דרכים רבות לקליטה, והגופים הקולטים חייבים למצוא דרך לקליטת העולים שעליהם מדובר. אולם אין זה מחייב שיש לקטם דווקא במקצוע רפואת השיניים.

יותר מזה. יש צורך ואנו אף רוצים לחסל אחת תמיד את המעמד של מרפאי-שיניים, ולהביא לידי כך שיהיה רק מעמד של רופאי שיניים. אבל עליי התיקון המוצע אנו בעצם עושים להנצחת מעמד מרפאי השיניים.

לצערי הרב גברו מצוקים על אראלים, והצעת התיקון עברה בוועדה. ולא די שהתיקון מובא — אלא שהכניסו בהצעת התיקון את התוספת האחרת — כפי שכבר קראתי — שגם אם לא נתקיימו אדם, שהגיש את הבקשה, התנאים הנקובים בסעיף 7 לפקודת רופאי שיניים, יוכל לקבל תעודת היתר. והתנאים הם אלמנטריים: אם הוא בן ארבעים; בעל תעודת בגרות או בעל תעודת השווה בערכה, לפי דעת שר החינוך, לתעודת בגרות; אם הוא עוסק עשרים שנה במקצוע ריפוי השיניים (להבדיל מטכנאות שיניים). ונשאלת כאן השאלה: מה הכוונה במלים „לא נתקיימו בו התנאים"? שהוא אינו בן ארבעים? — אם כן, הרי צעיר הוא ויכול הוא ללמוד ויעזרו לו בכך. שאין לו תעודת בגרות? — אם כן, אולי ניתן אפשרות גם לאדם שיש לו תעודת בית-ספר יסודי בלבד, לטפל בשיניים, שגם הוא יהיה רופא שיניים או שלא עסק עשרים שנה בריפוי שיניים? הרי זהו הסעיף העיקרי, היסודי, שמזכה אותו, משום שלפחות יש לו נסיון.

— חוק לתיקון פקודת רופאי שיניים (מס' 3) (ניר-רפאלקס, סנהדראי); חוק הזרעים (תיקון) (סנהדראי, אבניאל) —

אותם לא פעם. בחוק שנתקבל ב־1951 ניתנו היתרי עבודה ל־400 מרפאי שיניים. תיקון החוק ב־1958 נתן היתרי עבודה ל־200 מרפאי שיניים, ולא קרה שום אסון. עתה מדובר בקבוצה של אנשים אשר באו אחרי שנת 1958, קבוצה המונה 260 איש. ידוע לנו כי 160—170 מהם אינם מתאימים לתנאים אלה; 80—90 יכולים להיות מתאימים, אך עליהם לעבור עוד בהינתן. נותרים איפוא לכל היותר 50—60 איש. לא קרה אסון במשך שש־עשרה שנה, נקווה שלא יקרה אסון גם להבא.

אני מבקש לדחות את ההסתייגות.

היו"ר ט. סנהדראי:

אנו עוברים להצבעה. לסעיפים 1 ו־2 אין הסתייגויות

ה צ ב ע ה

סעיפים 1 ו־2 נתקבלו.

היו"ר ט. סנהדראי:

לסעיף 3 הסתייגויות לחברת־הכנסת צברי.

ה צ ב ע ה

בעד ההצעה של חברת הכנסת ר. צברי

למחוק את סעיף 3 — 13

נגד — 19

ההצעה של חברת־הכנסת ר. צברי לא נתקבלה.

סעיף 3, בנוסח הוועדה, נתקבל.

היו"ר ט. סנהדראי:

אנו עוברים להצבעה בקריאה שלישית על חוק לתיקון פקודת רופאי שיניים (מס' 3), תשכ"ה—1965.

ה צ ב ע ה

בעד החוק — 19

נגד — 12

חוק לתיקון פקודת רופאי שיניים (מס' 3),

תשכ"ה—1965, נתקבל.

י. חוק הזרעים (תיקון), תשכ"ה — 1965 *

(קריאה שנייה וקריאה שלישית)

ועכשיו למרותו של החוק. החוק העיקרי, שהיה קיים עד כה, מעניק לשר החקלאות את הסמכות להסדיר בתקנות את גידולם ומכירתם של זרעים שהשר הגדיר אותם כמשור בחים. הנסיון הוכיח שאין להבדיל תמיד בין זרעים משור בחים או סוגים שונים של זרעים. החקלאי הקונה זרעים אינו מתמצא תמיד ואפשר להטעותו — אינני רוצה להשתמש במילים: להונות אותו — ואחר כך מתברר שגידול משהו אחר לגמרי. לפיכך מצאו לנכון, שהשרות המוסמכת תוכל במקרה זה להגביל ולאסור גידולם של זרעים על סוגיהם השונים. הוועדה הכניסה כאן את התיקון האומר, שהתקנות צריכות להיות מכוונות לשיפור טיבם של הזרעים.

החוק העיקרי עוסק בעיקר בזרעים שבשלבי הגידול, אולם שלב המכירה נשאר בלתי־מוסדר. הנסיון הוכיח שיכור לים להיות זרעים טובים ומשובחים, אולם התזיקו אותם במחסנים והטיפול בהם היה לקוי כל־כך שהם התקלקלו,

אשר לתולדות הענין — כאשר תוקנה פקודת רופאי השיניים בשנת 1958, הושגט סעיף שהיה קיים בתיקון שנתקבל בכנסת בשנת 1951.

(ח ב ר ת - ה כ נ ס ת ר. צ ב ר י ק ו ר א ת ק ר י א ת - ב י נ י י מ)

בוועדה יש לי סבלנות אליך, אך לא במליאת הכנסת.

בתיקון פקודת רופאי השיניים משנת 1951 היה קיים סעיף שבו דובר על ועדה מיעצת. שם נאמר, אם הוועדה המיעצת תמצא שהענין הוא יוצא מן הכלל, מותר לשר לתת את ההיתר. בא התיקון שלנו משנת 1958 והשמיט את הסעיף בדבר הוועדה הזאת. אותם 23 אנשים אשר הגישו בקשות שלווה חודשים אחרי קבלת החוק, באו וצעקו חמס. היה בחוק סעיף כזה, שלפיו הוועדה יכולה להמליץ במקרים יוצאים מן הכלל. אחד בא וטען שהוא היה חולה ולכן איחר להגיש את הבקשה; שני — בן 34 שנים; שלישי עבד רק 14 שנים. כל אלה מקרים יוצאים מן הכלל. הם טענו: הוצאתם את הסעיף שבו דובר על הוועדה, ולכן אנו מבקשים מכם כי תחזירו מחדש את הסעיף הזה שהיה קיים בשנת 1951. זאת עשינו. אז מה הצעקה?

כל הדיבורים של חברת־הכנסת צברי מתייחסים בדרך כלל לכל החוק, ואני לא אחזור על הנימוקים שהובאו בשעתה.

משה קול (המפלגה הליברלית):

מדובר רק לגבי קבוצה זו או גם לגבי אנשים חדשים?

נחום ניר־רפאלקס (יו"ר ועדת השירותים הציבוריים):

לגבי חדשים — סעיף 1 קובע שהם יכולים להגיש בקשה תוך שנה אחת מיום קבלת החוק. כלומר, הכוונה לאלה שכבר הגישו בקשות. מה שיהיה כעבור שנה — הענין יבוא לכנסת השישית; תרצה — תכניס תיקון. אנו מדברים על קבוצה היושבת בארץ כבר 15 שנים, קבוצה בת 23 חברים ולא יותר.

אשר לטענה של חברת־הכנסת צברי שישנם די רופאים — ברצוני להגיד שני משפטים קצרים, אשר אמרתי

היו"ר ט. סנהדראי:

אנו עוברים לסעיף ו' של סדר־היום: חוק הזרעים (תיקון), תשכ"ה—1965. רשות הדיבור ליושב־ראש ועדת הכלכלה.

בנימין אבניאל (יו"ר ועדת הכלכלה):

גברתי היושבת־ראש, חברי כנסת נכבדים, ברשותכם אביא את חוק הזרעים (תיקון), תשכ"ה—1965, לקריאה שנייה ושלישית.

לפני הסבירי את מהות החוק ותיקונו, רצוני להעמיד את חברי הבית על טעות שנפלה בסעיף 2 — סעיף 4א (ב) לחוק העיקרי. כתוב שם: "לא יתקין שר החקלאות תקנות כאמור אלא אם היה משוכנע, כי הדבר דרוש להבטחת טיפול נאות בזרעים ושמירה עליהם או על טבעם". צריך להיות כתוב "טיבם" ולא "טבעם", ואני מבקש לתקן זאת.

(* "דברי הכנסת" (מושב שליש), חוב' ל"ב, עמ' 2147;

אפילו את השר, שלא יוכל לנהוג כראות עיניו, אלא התקנות צריכות להיות מכוונות להבטחת השמירה על טיב הורעים. הוועדה גם תיקנה סעיף אחר בחוק. לפי הסעיף הראשון הורחבה סמכותו של שר החקלאות להתקין תקנות לשיפור טיבם של זרעים, בעוד שלפני כן היה כתוב רק "זרעים משור בחים" ולא זרעים מכל הסוגים. ההצעה המקורית שהובאה לכנסת הרחיבה כמובן את סמכות השר, והוא רשאי להשתמש בחוק זה לא רק לגבי הזרעים שהוגדרו כזרעים משובחים, אלא לכל הסוגים של הזרעים. וכבר הסכרתי בראשית דברי, כי השינוי בא, מפני שלא תמיד אפשר להבחין בין הזרעים, מה הם זרעים משובחים ומה הם זרעים לא משובחים. הוועדה הסמיכה את השר לא רק לאסור את גידול הזרעים, אלא גם את מכירתם, בשים לב שאפשר לגדל מין טוב של זרעים, להחזיק אותם בצורה רעה ולמכור אותם כשהם מקולקלים, ואחר־כך הקונה, שאינו מתמצא בכך, ייצא נפסד ויטבול. ברם הוועדה באשרה את התיקון, התנתה זאת בהוראה המיוחדת, כי לא ישתמש השר בסמכותו זו אלא אם כן יהיה משוכנע כי התקנת התקנות דרושה לשם שיפור טיבם של זרעים והשבתתם.

ישנו תיקון נוסף, אחרון, בענין המפקחים. הממשלה הציגה שהשר יוכל להעביר סמכות זו לאחר. הוועדה אמנם אישרה זאת, אבל ישנה הסתייגות גם של הדובר, יושב־ראש הוועדה, וגם של חברים אחרים. לעצם החוק ישנן כמה הסתייגויות לחבר־הכנסת צימרמן, והוא עצמו יגן על הסתייגויותיו. ישנה גם הסתייגות לחבר־הכנסת שער, ולחבר־הכנסת ח'מיס, וכן הסתייגות של הדובר אליכם, בענין המפקחים. אסביר את דעתי כשנגיע להסתייגויות.

היו"ר ט. סנהדראי:

רשות הדיבור לחבר־הכנסת צימרמן, להנמקת הסתייגויותיו.

צבי צימרמן (המפלגה הליברלית):

גברתי היושבת־ראש, כנסת נכבדה. רצוני לנמק את הסתייגויותי לחוק הורעים.

מנחם בגין (תנועת החירות):

הזרעים בדמעה, ברינה יקצורו. עוד מעט!

צבי צימרמן (המפלגה הליברלית):

יפה, חבר־הכנסת בגין, זהו חוק שמתאים לפסוק הזה, וההסתייגויות שלי לא באו להקטין את רינת הקוצרים, אלא לסייג כמה נקודות שאינן מתיישבות עם השקפתי על הפעילות החקלאית והכלכלית אשר בחוק בא להסדיר.

שלוש ההסתייגויות שלי מכוונות למטרה אחת, והיא: לצמצם את אפסדות הפיקוח מצד האדמיניסטרציה, וההגבלות של האדמיניסטרציה, ככל האפשר, ולהשאיר, בתחום זה, את חופש הפעילות הכלכלית עד לאותו גבול שבראות העם והדאגה לבריאות העם מתייבשות התערבות של השלטונות ושל מוסדות הפיקוח. לפי דעתי, בשלוש נקודות החוק הזה עובר בהתערבותו על הצורך לפקח ונכנס יותר למסגרת של פיקוח וקיצוב וכל אותה הפעילות הכלכלית שאנחנו מכירים אותה מתקופת הקיצוב והפיקוח. אין צורך בסעיפים אלה כדי לשמור על הבריאות ואפילו לא על טיב הזרעים.

הסתייגותי הראשונה מתייחסת לפיסקה (3) שבסעיף 1, האומרת: "שר החקלאות רשאי להסדיר, להגביל או לאסור גידול ומכירתם של זרעים". אני מציע שבמקום זה ייאמר: "להסדיר גידולם של זרעים". נכון ששר החקלאות צריך לפקח שגידול הזרעים יוגבל לאותם הסוגים ולאותן הכמויות

ואם ימכרו אותם, שוב תחזור אותה התופעה, שהצמח אשר יגדל לא יתן קמח משובח ביותר. לכן בא החוק ואומר, שגם ההחזקה והמכירה יהיו נתונות להסדרה מטעם רשות מתאימה. כמובן, הסדרת דברים אלה צריכה להיעשות על־ידי מפקחים. החוק המוצע בא לאצול לאיש המוסמך את הסמכות למנות מפקחים, במקום שעד כה היה השר עצמו חייב, לפחות באופן פורמלי, לתת את הגושפנקה למפקח. אלה הם התיקונים העיקריים.

כאשר ישובה הוועדה על המדוכה, התלבטה לא מעט בין הצורך בתיקונים ההכרחיים לעצם המטרה לבין החובה לא לתת סמכות שאפשר לנצל בה בצורה שרירותית. בסעיף העי קרי דרשנו שהשר לא יוכל לבטל רשיון כל אימת שראה לנכון, אלא רק באישורה של ועדת הערר. הוא רשאי להביא את הענין לוועדת הערר, ואם ועדת הערר תראה צורך דחוף להפסיק את תוקף הרשיון מיד, בגלל סכנה הכרוכה בדבר, תוכל לעשות זאת באופן זמני. יושב־ראש ועדת הערר, השר פט, יהיה רשאי, אם ישתכנע, להשהות את הרשיון עד להכרעה הסופית בערר.

לפי הצעת החוק היתה ועדת הערר צריכה להיות מורכבת משלושה אנשים: שופט ועוד שני חברים, שרק אחד מהם יכול להיות עובד מדינה. הוועדה היתה סבורה, שעובד מדינה זה אינו צריך להיות עובד משרד החקלאות, אף־על־פי שהוא רק אחד משלושה. נוכח הטענה שענין זה מצריך התמצאות ובהנהגה, אמרנו שוועדת הערר עלולה שלא להתמצא בפעם הראשונה, אולם לאחר שתשב פעם, פעמיים, שלוש פעמים, תיכנס לתוך הענינים ותבין את הדברים. כי עובד משרד החקלאות, מן ההכרח שיהיה מושפע, הוא גם נוגע בדבר וירצה להעביר החלטה כפי שמשדרו חושב לנכון, אפילו בלי כוונה רעה, ולכן אין הוא יכול להיות גם קובע, גם פוסק וגם שופט. בא שר החקלאות ואמר: טוב, אני מוכן לקבל את דעתכם, אולם ישנם מוסדות מחקר ומדע חקלאיים, שלמעשה אינם חלק אינטגרלי בעבודה היומיומית של משרד החקלאות, אך באופן פורמלי הם נתונים לסמכותו של משרד החקלאות. אמרנו שיש הגיון בדבר ותיקנו את הסעיף על מינוי ועדת ערר כלהלן: "... היה בין חבריה עובד המדינה, לא יהיה מן הנמנים עם השובדי משרד החקלאות, אלא אם הוא מועסק במוסד מחקר הכפוף למשרד החקלאות ועיקר עיסוקו נסיונות או מחקר".

לפי הצעת הממשלה, צריכה היתה ועדת הערר לקבוע בעצמה את סדרי הדין שלה, ככל שלא נקבעו בתקנות או בחוק. הוועדה שינתה וקבעה שסדרי הדין החלים בבית משפט שלום בדיון אזרחי על־פי בקשה בדרך המרצה, יחולו, ככל שלא נקבעה הוראה אחרת בחוק זה בתקנות כאמור.

עוד תיקון הכניסה הוועדה. לפי ההצעה היה שר החקלאות רשאי להתקין תקנות הקובעות את תנאי הכשירות לקבלת הרשיון וכן את התנאים ביחס לתצרים בהם עוסקים במכירת זרעים. הוא יכול היה להתקין תקנות כאלה אם הדבר היה נראה לו דרוש להבטחת טיפול נאות בזרעים והשגחה עליהם או הבטחת שירות נאות לצרכנים. הוועדה היתה סבורה שכאן נפתח פתח לאפליות, לשיקולים בדבר השירות לצרכנים ואילו קטטורים מגישים את השירות הנאות לצרכנים, והוא פתח פרוץ מדי לתקנות, ולכן מחקה הוועדה את המלים הללו. כן הודגש ביתר שאח, שקביעה מיוחדת זו שהשר יתקין תקנות אלה, ובכלל יתקין תקנות הקובעות את תנאי הכשירות לקבלת רשיון וכן תנאים ביחס לתצרים בהם עוסקים במכירת זרעים, מותנית בכך שהוא משוכנע כי הדבר דרוש להבטחת השמירה על טיב הזרעים. גם זה בא במטרה להגביל

מסויימים עשוי או עלול ליהפך לפגוע באחר. ועקרון זה הוא שהיה נר לחברי הוועדה כאשר בכל זאת קיבלו תיקונים מסויימים ולא הסכימו לקבל את הצעותיו של חבר הכנסת צימרמן.

על מה חולק חבר הכנסת צימרמן? הוא טוען כי די שיהיה כתוב: להסדיר גידולם של זרעים, ולא צריך גם לאסור גידור לם ולאסור מכירתם. אולם, אין זה בדיוק כך. כבר הסברתי כי יכול אדם לגדל משהו טוב, ואחר-כך למכור משהו רע. היינו משהו שנתקלקל, משהו שהתחיקוהו שנים והקונה איננו מתמצא בכך.

אילו היינו מוסרים סמכות בלתי-מוגבלת לרשות המבצעת לנהוג בענין זה כראות עיניה, ועלולה להיות שרי רות, — הייתי מבין, אולם אנו מסייגים גם את השר במקרה זה ואומרים, שיותר לו להתקין את התקנות רק אם היה משוכנע כי הדבר דרוש להבטחת טיבם או לשיפור טיבם של זרעים המיועדים למכירה. שנית, גם אחר-כך אנו מגביים לים אותם ומקימים ועדת ערר. וכאן, במאמר מוסגר, רצוני להקריא ולהזכיר לכל חברי הכנסת כי בסעיף 4(ב) לחוק העיקרי אנו קובעים כי „לוועדת הערר יהיו כל הסמכויות הנתונות לוועדת הקריה בסעיף 5 לפקודת ועדות הקריה“. ועדה זו איפוא אינה רק ועדת ערר ציבורית. זו ועדת ערר ציבורית עם סמכות שיפוטית, בראשה עומד שופט ומשתתפים בה עוד שני אנשי ציבור.

מלבד זאת אנו קובעים כי אם מישוה רואה עצמו נפגע, יכול הוא להגיש ערר לוועדה זו. ואם השר רוצה לבטל את הרשיון, אינו זכאי על דעת עצמו לעשות זאת, אלא השר, השר עצמו, צריך לפנות ליושב-ראש ועדת הערר שהוא שופט, בבקשה להפסיק את תוקפו של הרשיון עד תום התקופה שנקבעה לערר, או — אם הוגש ערר — עד להחלטת הוועדה בענין הערר. היושב-ראש רשאי להפסיק את תוקפו של הרשיון, בתנאים שייראו לו או בלי תנאים, או לדחות את בקשת השר להפסקתו.

אם כל-כך הגבולנו, איננו רואה מקום לחששות הרבים של חברי הכנסת צימרמן, שכאן פוגעים בחירותו של הפרט ומתערבים יתר על הצורך בענינים המשפיקים. לדעתי, נותנים כאן הגנה בענין חיוני מאד לחקלאים, בענין שהחקלאי לא תמיד יכול להבחין במבט עין. מומחה יכול ביתר קלות לדעת אם הזרע פגום, מקולקל, מיושן, או איננו סוג משופה. ובעוד אנו מעוניינים שהחקלאי, אחרי שהשקיע עבודה כה רבה ועמל בזעת כפיו, יקצור ברינה תנובת פרי טוב ומשובה, אמרנו כי כל אסון לא יקרה אם אחרי כל-כך הרבה סייגים ועררים וגופים שעוסקים בדבר, יקבעו שיותר במקרה זה להגביל הגשלה מסויימת.

רצוני רק להודיע לבית כי דבר זה נעשה לאחר התיי- עצות, ועל דעת כל הגופים הנוגעים בדבר היושבים במר- עצות האלה. קודם שהובא החוק לפנינו, הובא למעצות החקלאיות לכל סוגיה, שמבחינה עניינית ומקצועית נתנו הסכמתנו לכך, ואני מציע לדחות את הסתייגותו של חבר הכנסת צימרמן.

היו"ר ט. סנהדראי:

חבר הכנסת אבניאל יעבור עתה להנמקת הסתייגותו.

בנימין אבניאל (תנועת החירות):

גברתי היושב-ראש, כנסת נכבדה. לחברי הכנסת שערי, ח'מים ולי עבדכם, יש הסתייגות אחת קטנה אשר נובעת דווקא מרוח הדברים של חברי הכנסת צימרמן.

שהצרכים האבוייטיביים מחייבים והטיב של הזרעים מחייב. אשר ליתר הנקודות, — דהיינו, ההגבלה והאיסור של הגידול והמכירה, — הן מיותרות כאשר אנו נותנים לשר את האפשרות להסדיר את הגידול. בעצם ההסדרה כבר נקבע מה צריך לגדל ומה לא צריך לגדל. אני חושב שסמכות-היתר שנותנים לשר, — דהיינו, איסור הגידול ואיסור המכירה, — מיותרות ברגע שמסורה לשר הסמכות להסדיר את הגידול. בדרך זו כבר יכול הוא להכין תכנית מסויימת, אילו זרעים יש לגדל ואילו לא.

בסעיף 2 — סעיף 4 לחוק העיקרי — נאמר: „לא ימכור אדם זרעים, אלא על-פי רשיון מאת שר החקלאות או מי שהשר הסמיכו לכך...“, — אותה דרך של התערבות אדמיניסטרטיבית, אשר לדעתי מוזיקה ואינה נחוצה כלל, כי שאלת המכירה ושאלת ניהול העסקים מוסדרת בפקודת המלאכות והתעשיות, ובמידה שזה נוגע לשמירה על בריאות העם, ישנה פקודת בריאות העם. יש גם אגף המזון במשרד הבריאות, שמפקח על המזון מבחינה בריאותית. כשם שאי-אפשר למכור בשר שהתקלקל ומצרכים אחרים שהתקלקלו, כך אי-אפשר למכור זרעים שהתקלקלו. לכן אין לשר החקלאות אפשרות לקבוע מי ימכור ומי לא. זו גישה הסותרת את הגישה הליברלית שצריכה להיות במדינה.

מאותו הטעם אני מציע בסעיף 4 לחוק העיקרי יימחק, ואם סעיף 4 יימחק, הרי יימחקו, בהתאם לכך, גם יתר הסעיפים.

הסתייגותי השלישית מתייחסת לביטול הרשיון הניתן על-ידי שר החקלאות. גם זו הסתייגות אלטרנטיבית, כלומר, אם ההסתייגות השנייה שלי, — בה אני מציע שלא לתת לשר סמכות לתת רשיון, — לא תתקבל, והשר יקבל סמכות למתן רשיון. אני רואה את זה כדבר התורג ממסגרת של מדינת חוק וסדר חוק, כאשר נותנים לשר גם את הסמכות לבטל את הרשיון. נתן השר את הרשיון ונתברר שהאיש שקיבל את הרשיון לא מילא אחר התנאים ועבר עבירות, הרי בנוגע לכך ישנה סמכות במדינה, כפי שקיימת בכל שאר ענפי המסחר, לביטול הרשיון. לכן מצאתי לנכון שלא השר ולא האדמיניסטרציה לא יוכלו לבטל את הרשיון. סעיף זה נותן לאדמיניסטרציה סמכויות שאינן מקובלות בסדרי חוק.

לא צריך למסור גם את הסמכות השיפוטית וגם את הסמכות האדמיניסטרטיבית לידי אותו הגורם. לכן מצאתי לנכון כי במקום זה צריך לבוא בית-משפט או ועדת ערר.

הצעתי עוד תיקון, והוא, שאם רוצה השר לבטל את הרשיון, הוא מעביר זאת לוועדה והיא אשר תוכל לקבוע את ביטול הרשיון או צמצום הרשיון או עונשים אחרים שצריך להטיל על האנשים במידה שיוצק הדבר.

אני סבור שההסתייגות שלי אינן באות לפגוע בעצם התיקונים של החוק אשר בא להסדיר את שאלת השבחת הזרעים, אבל הן מונעות ממשרד החקלאות התערבות-יתר בשטחים שאינם שייכים לאדמיניסטרציה.

היו"ר ט. סנהדראי:

רשות הדיבור ליושב-ראש ועדת הכלכלה.

בנימין אבניאל (יו"ר ועדת הכלכלה):

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה. כאשר דנים בנושאים כאלה בחברה דמוקרטית ליברלית, תקושי הוא למצוא את האיוון, הייתי אומר, לא רק בין טובת הכלל ובין זכויות הפרט, אלא גם בין העלול להיפגע מתוך חוסר ידיעה והת-מצאות לבין התערבות-יתר בכוותו של אדם אשר במקרים

צבי צימרמן (המפלגה הליברלית):
מי יענה על הסתייגותך?

בנימין אבניאל (תנועת החירות):
חבר-הכנסת בן-ישראל.

הסתייגותי היא לסעיף המדבר על מינוי מפקחים לענין זה. בחוק המקורי היתה הסמכות הזאת מסורה לשר, ולשר בלבד. רק הוא יכול היה לתת את אישורו למנות מפקח פלוני אלמוני. החוק שלפנינו מציע כי השר יוכל להעביר סמכות זו לאחרים. היינו, יוכל לאצול מסמכותו זו לאחר, והאיש ההוא ימנה מפקחים.

מאחר שעקב אכילס בכל הענין הזה הוא האיש המבצע, המפקח, לכן אמרנו: אין אנו מסכימים שהסמכות הזאת למנות את איש המפתח, האיש שיצטרך להיכנס בעבי הקורה, לספל, להתעסק עם האדם, ולפעמים עלול לרדת לחייו, תימסר לפקיד, עם כל הכבוד אליו. הפקיד כבודו במקומו מונח, אך השר הוא הסמכות העליונה. הוא אחראי בפני הכנסת. אמנם אמרו לנו: באופן ממשי השר הרי לעולם איננו ממנה את האיש, אלא הפקיד הוא המציע את האיש, והשר נותן רק את האישור. אנו בכל זאת סברנו אחרת. לדעתנו, אם הפקיד יודע שהוא צריך להביא את הענין לפני השר, והשר צריך לאשר, והוא נושא באחריות הציבורית ביחס למינוי הנה, גם הפקיד המציע את המפקח יהיה זהיר יותר, וגם המפקח המקבל את המינוי מאת השר יהיה זהיר הרבה יותר, אחראי יותר, וישקול שבע פעמים לפני שיעשה צעד כלשהו. טענתנו היתה: עד עתה טוב היה שהשר מינה, מדוע אתם באים לשנות את הדבר? לא צריך למסור סמכות רגילה כזאת לידי פקיד. כדאי להשאירה, — גם אם יאמרו לי כי למעשה היא בידי הפקיד — בידי השר. באופן זה יסוגן הדבר בשתי מסגרות, ביתר הקפדה. השר בכל זאת יצטרך לשקול בענין. הואיל וענין המפקחים הוא רגיש, לא רצינו להסכים לאצילת סמכות בסעיף זה והגשנו את ההסתייגות.

היו"ר ט. סנהדראי:

רשות הדיבור לחבר-הכנסת בן-ישראל, ששייב למסתייגים בשם הרוב בוועדה.

גדעון בן-ישראל (בשם הרוב בוועדה):

גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה. נראה לי שבדבריו של חבר-הכנסת אבניאל יש אי-הבנה מסוימת. אחריותו הפר-למנטרית של השר שרירה וקיימת בכל המקרים, בין אם הוא מייפה את כוחו של אחד מעובדיו למנות מפקח ובין אם איננו עושה כן. שר החקלאות ממנה על ביצוע החוק והוא אחראי מבחינה פרלמנטרית לכל חלקיו.

השאלה שנתעוררה היא שאלת יעילות הביצוע. הרוב בוועדה היה סבור שאם מתמנה אדם המכיר את המפקחים ואת הידע המקצועי שלהם, חוקה עליו שהוא יבחר את האנשים המתאימים והמינוי ייעשה על סמך ידיעה אישית. מלבד זאת סבור היה הרוב בוועדה, שאם יהיה האיש כפוף לשר, יש להגות שאותה מסגרת תפעל ביתר שאת, בכיוון דבריו של חבר-הכנסת אבניאל, כאשר יהיו שני שלבים: מינוי על-ידי אדם המכיר מקרוב את המפקחים, ואחריות של הממנה בפני השר.

זאת ועוד. יש לשמור על חוש מידה. מדובר בעובדים בדרגה נמוכה למדי. המפקחים הם עובדי מדינה בדרגה 7.

בשורה שלמה של חוקים בעניני חקלאות נקבעו תקדימי מים בדומה להוראה זו, לפיה השר מסמך משהו למנות אנשים.

מכל הטעמים הללו אני מציע לכנסת לדחות את ההסתייגות.

היו"ר ט. סנהדראי:
אנו עוברים להצבעה.

ה צ ב ע

התיקון של חבר-הכנסת צ. צימרמן לסעיף 1 לא נתקבל.

התיקון האלטרנטיבי של חבר-הכנסת צ. צימרמן לסעיף 1 לא נתקבל.

סעיף 1, בנוסח הוועדה, נתקבל.

התיקונים א—ב של חבר-הכנסת צ. צימרמן לסעיף 2 לא נתקבלו.

סעיף 2, בנוסח הוועדה, נתקבל.

הצעת חבר-הכנסת ב. אבניאל, י. שערי וי. ח'מים למחוק את סעיף 3 לא נתקבלה.

סעיף 3, בנוסח הוועדה, נתקבל.

היו"ר ט. סנהדראי:

אני מעמידה את החוק להצבעה בקריאה שלישית.

ה צ ב ע

חוק הזרעים (תיקון), תשכ"ה—1965, נתקבל.

היו"ר ט. סנהדראי:

הישיבה הבאה של הכנסת — מחר בשעה 16.00. ישיבה זו נעולה.